

Condiciones Generales Contigo Familia

Índice

Título I.	Cuadro resumen de coberturas.....	1
Título II.	Definiciones.....	2
Título III.	Objeto de la póliza.	4
Artículo 1.	Objeto	4
Artículo 2.	Definición de los riesgos cubiertos	5
Artículo 2.1	Coberturas de fallecimiento	5
Artículo 2.2	Coberturas de invalidez permanente absoluta	7
Artículo 2.3	Cobertura de invalidez permanente total	11
Artículo 2.4	Cobertura de Incapacidad laboral temporal	12
Artículo 2.5	Coberturas de enfermedad	14
Artículo 3.	Exclusiones aplicables a las coberturas	17
Artículo 4.	Deber de declaración del asegurado	22
Título IV.	Primas.....	24
Artículo 5.	Primas	24
Artículo 6.	Revalorización anual y automática	25
Artículo 7.	Condiciones de renovación	25
Título V.	Modificaciones de la póliza.....	25
Artículo 8.	Modificación de coberturas	25
Artículo 9.	Modificación de capitales asegurados	26
Título VI.	Regulación y funcionamiento de la póliza.....	27
Artículo 10.	Bases de la póliza	27
Artículo 11.	Eficacia y duración de la póliza	27
Artículo 12.	Aceptación de la póliza	28
Artículo 13.	Cancelación de la póliza	28
Artículo 14.	Pago de las prestaciones	29
Artículo 15.	Inembargabilidad de las prestaciones	32
Artículo 16.	Prescripción	32
Artículo 17.	Duplicado de la póliza	32
Artículo 18.	Comunicaciones	32
Artículo 19.	Legislación aplicable y jurisdicción	32
Artículo 20.	Instancias de reclamación	33
Artículo 21.	Impuestos	33
Artículo 22.	Riesgos extraordinarios cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros	33
Anexo I.	Baremo para la incapacidad laboral temporal.....	36

Contigo Familia es el seguro de vida diseñado por usted mismo con el fin de cubrir sus necesidades y las de su familia, frente aquellas situaciones inesperadas de la vida que no podemos controlar y en las que nos sentimos más desprotegidos, como son el fallecimiento, la invalidez, la incapacidad laboral temporal y las enfermedades graves.

En estas Condiciones Generales encontrará, entre otro tipo de información, una descripción completa de todas las coberturas, exclusiones y delimitaciones que tiene este producto. Para conocer las coberturas que usted ha contratado, así como sus capitales, revise las últimas Condiciones Particulares o suplementos en vigor.

Título I. Cuadro Resumen de Coberturas

Resumen de las coberturas y límites

Cobertura principal (contratación obligatoria)					
	Límites de edades			Capital	Periodo de carencia/sobrevivencia
	Mín - Máx contratación	Máx vencimiento	Edad desde /hasta	Capital constante	En meses
Fallecimiento	18 - 65	70	16 - 35	16.000€	Sin período de carencia
			36 - 45	12.500€	
			46 - 54	7.000€	
			55 - 64	3.500€	
			65 - 65	2.000€	
Coberturas adicionales (contratación optativa)					
	Límites de edades			Límite de capital	Periodo de carencia
	Mín - Máx contratación	Máx vencimiento	Mínimo	Máximo ¹	En meses
Fallecimiento plus	18 - 65	70	1.000€	1.000.000€	Sin período de carencia
Fallecimiento por accidente	18 - 65	70	10.000€	1.000.000€	Sin período de carencia
Fallecimiento por accidente de circulación	18 - 65	70	10.000€	1.000.000€	Sin período de carencia
Invalidez permanente absoluta por cualquier causa	18 - 60	67	10.000€	1.000.000€	Sin período de carencia
Invalidez permanente absoluta por accidente	18 - 60	67	10.000€	1.000.000€	Sin período de carencia
Invalidez permanente absoluta por accidente de circulación	18 - 60	67	10.000€	1.000.000€	Sin período de carencia
Invalidez permanente total por cualquier causa	18 - 60	67	10.000€	150.000€	Sin período de carencia
Incapacidad laboral temporal	18 - 60	67	10€	Grupo profesional I: 200€ Grupo profesional II: 150€ Grupo profesional III: 100€	• En caso de accidente: sin periodo de carencia • En caso de enfermedad: – Si intervención quirúrgica: periodo de prescripción médica de urgencia. – Procesos de hernia discal, lumbalgias, lumbociáticas, ciáticas, dorsalgias y cervicalgias: periodo de carencia² de 12 meses – Resto de enfermedades que no den lugar a Intervención quirúrgica: periodo de carencia² de 2 meses

Capital adicional por enfermedades graves	18 - 60	67	5.000€	300.000€	Período de carencia: 6 meses ² Período de supervivencia: 7 días ³
Capital adicional por primer diagnóstico de cáncer	18 - 60	67	5.000€	300.000€	Período de carencia: 6 meses ² Período de supervivencia: 7 días ³

¹ La suma de los capitales asegurados para las coberturas de fallecimiento, fallecimiento plus, fallecimiento por accidente, fallecimiento por accidente de circulación, no puede exceder: 1.500.000€

¹ La suma de los capitales asegurados para las coberturas de invalidez permanente absoluta (IPA) por cualquier causa, IPA por accidente, IPA por accidente de circulación e invalidez permanente total (IPT), no puede exceder: 1.500.000€

²Período de carencia: aplica en la contratación y en cada incremento de capital (aplica sobre el importe del incremento)

³Período de supervivencia: 7 días en la contratación y en cada incremento de capital (aplica sobre el importe del incremento)

Título II. Definiciones

En esta póliza de seguro se entiende por:

Compañía: Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.E., que está bajo la supervisión y control de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSYFP) y se rige por las leyes españolas, y específicamente por la normativa de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras. Nationale- Nederlanden Vida tiene su domicilio en la Avenida de Bruselas 16, de Alcobendas, Madrid.

Tomador: es quién suscribe esta póliza con la Compañía y que se obliga al pago de la prima, correspondiendo a él todos los derechos y obligaciones de la póliza, salvo aquellos que correspondan expresamente al asegurado o a los beneficiarios.

Asegurado: la persona física residente fiscal en territorio español, sobre cuya vida se contrata el seguro. Para este contrato, se acuerda que no podrán ser asegurados las personas que en el momento de la emisión del contrato sean menores de 18 años, o 16 en el caso que estén emancipados, o mayores de 65 años.

Beneficiario: es la persona, física o jurídica, con derecho a recibir las prestaciones aseguradas, para la cobertura de fallecimiento será la persona o personas designadas por el tomador; en el supuesto que se haya designado más de un beneficiario, salvo que se estipule lo contrario, el cobro de la prestación se realizará a partes iguales. Para el resto de garantías, el beneficiario será el propio asegurado.

Autónomo: trabajador por cuenta propia que realiza, de forma habitual, personal y directa, una actividad económica a título lucrativo sin sujeción por ella a un contrato de trabajo y aunque utilice el servicio remunerado de otras personas, sea o no titular de una empresa; A los efectos de la presente póliza, y en concreto para la cobertura de incapacidad laboral temporal, será obligatorio e imprescindible que el trabajador esté dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o Autónomos o cualquier otro sistema alternativo.

Fecha de efecto: es la convenida para el inicio de la eficacia de la póliza. Figura en las Condiciones Particulares de la póliza.

Póliza: está formada por los siguientes documentos:

- Solicitud del Seguro
- Cuestionario y/ o Declaración de salud
- Condiciones Particulares, que individualizan el riesgo
- Condiciones Generales, que definen y delimitan las coberturas, su objeto y contenido
- Condiciones Limitativas, que recalcan las exclusiones del producto
- Suplementos posteriores a la emisión de la póliza

Prima: es el precio del seguro a cuyo pago se obliga el tomador, siendo a su cargo los impuestos y recargos legales repercutibles en cada momento, con la duración y frecuencia de pago elegida.

Incremento de prima por riesgo: es el incremento de la prima cuando se trata de riesgos agravados por circunstancias personales o profesionales recogidas en la cotización del seguro y a lo largo de la declaración y/o cuestionario de salud. (entre otros, actividad laboral y/o profesional, práctica de determinados deportes).

Capital asegurado: es la cantidad establecida en las Condiciones Particulares de la póliza y que representa el límite máximo de la indemnización para cada una de las coberturas contratadas.

Siniestro: es la ocurrencia de uno de los riesgos asegurados, en donde la Compañía tiene la obligación de indemnizar, dentro de los límites y con las exclusiones pactadas en el contrato. El conjunto de los daños derivados de un mismo evento constituye un solo siniestro.

Enfermedad grave: es toda alteración del estado de la salud de causa común o accidental, confirmada por un médico legalmente reconocido y que coincida con alguna de las enfermedades recogidas en el apartado de "Definiciones de enfermedades graves" del presente contrato.

Accidente: se entiende por accidente toda lesión corporal debida a la acción directa de un acontecimiento externo, súbito, violento y ajeno a la voluntad del asegurado.

A efectos de esta póliza de seguro no tendrán consideración de accidente las patologías derivadas de vicios de postura o sobreesfuerzo.

Médico o facultativo: profesional legalmente habilitado para ejercer la medicina.

Profesión habitual: es la profesión declarada por el asegurado en la solicitud o declarada a la Compañía en un momento posterior y a la que el trabajador dedicaba su actividad fundamental en el momento de la invalidez.

Período de carencia: es el intervalo de tiempo durante el cual la cobertura no produce efectos; es decir, durante ese tiempo la Compañía no está obligada a realizar el pago de la prestación. Este plazo se computa desde la fecha de efecto de cada cobertura.

Período de sobrevivencia: es el intervalo de tiempo durante el cual el asegurado debe permanecer con vida para tener derecho al pago de la prestación de la cobertura. Esto quiere decir que, en caso de producirse el fallecimiento en este periodo de sobrevivencia la Compañía únicamente está obligada a realizar el pago de la prestación por fallecimiento. Este plazo se computa desde la fecha de ocurrencia del siniestro de cada cobertura.

Baremo de indemnización: relación de patologías con sus correspondientes días de duración media estimada de incapacidad laboral temporal, en función de los que será indemnizado el asegurado y que viene recogido en las Condiciones Generales de la póliza.

Franquicia: es el número de días contratados por el tomador entre las opciones ofrecidas por la Compañía, que le serán deducidas al asegurado de los días de indemnización que le pudieran corresponder en caso de baja laboral, según lo estipulado en el baremo de indemnización.

Residente fiscal en territorio español: una persona física es residente fiscal en territorio español cuando se dé cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. Que permanezca más de 183 días, durante el año natural, en territorio español. Para determinar este período de permanencia en territorio español se computarán las ausencias esporádicas salvo que el contribuyente acredite su residencia fiscal en otro país. En el supuesto de países o territorios de los calificados como paraíso fiscal, la Administración tributaria podrá exigir que se pruebe la permanencia en el mismo durante 183 días en el año natural.
2. Que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos de forma directa o indirecta.
3. Que residan habitualmente en España el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de esta persona física. Este tercer supuesto admite prueba en contrario.

Título III. Objeto de la póliza

Artículo 1. Objeto.

El objeto de la póliza son las siguientes coberturas:

- Fallecimiento del asegurado por cualquier causa
- Fallecimiento plus del asegurado por cualquier causa
- Fallecimiento del asegurado por accidente
- Fallecimiento del asegurado por accidente de circulación
- Invalidez permanente absoluta del asegurado por cualquier causa
- Invalidez permanente absoluta del asegurado por accidente
- Invalidez permanente absoluta del asegurado por accidente de circulación
- Invalidez permanente total
- Incapacidad laboral temporal
- Primer diagnóstico de enfermedad grave del asegurado
- Primer diagnóstico de cáncer del asegurado

Las coberturas de invalidez, incapacidad laboral temporal, primer diagnóstico de enfermedad grave y cáncer son acumulativos a las coberturas de fallecimiento.

Es decir, cada vez que la Compañía acepte el pago de la prestación de una de las coberturas contratadas por el tomador, el beneficiario designado recibirá el capital estipulado en las Condiciones Particulares para esa cobertura, quedando la póliza en vigor, salvo cuando la Compañía acepte el pago de la prestación de una de las coberturas de fallecimiento que en este caso se cancela la póliza.

El límite de edad del asegurado en el momento de emitir la póliza es de 65 años para las coberturas de fallecimiento y 60 años para el resto de coberturas, siendo además necesario:

- a. Ser persona física.
- b. Cumplir con las afirmaciones recogidas en el cuestionario y/o declaración de salud, manifestadas por el asegurado en la cotización del seguro.
- c. Ser residente en España.

En el caso de que el asegurado sea autónomo también será necesario que:

- d. No esté jubilado.
- e. Se encuentre desarrollando una actividad económica o profesional.
- f. Esté dado de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social que le corresponda, de acuerdo con su actividad económica o profesional.

Artículo 2. Definición de los riesgos cubiertos

En este artículo se describen cada uno de los riesgos cubiertos por la póliza indicando asimismo los hechos que se excluyen para cada uno de ellos.

Las coberturas contratadas y sus capitales asegurados constan en las Condiciones Particulares de la póliza.

Artículo 2.1 Coberturas de fallecimiento

Para cubrir el fallecimiento del asegurado la póliza establece 4 coberturas:

- Fallecimiento del asegurado por cualquier causa
- Fallecimiento plus del asegurado por cualquier causa
- Fallecimiento del asegurado por accidente
- Fallecimiento del asegurado por accidente de circulación

2.1.1 Fallecimiento

¿Qué es?

Es la cobertura principal y obligatoria para la contratación del seguro.

Cubre un capital de fallecimiento que se establece en función de la edad del asegurado en el momento de la contratación del seguro. Este capital permanece constante mientras la póliza esté en vigor.

¿Qué cubrimos?

El fallecimiento del asegurado producido durante la vigencia de la póliza, cualquiera que sea la causa que lo haya provocado y **de acuerdo con las delimitaciones y exclusiones aplicables al contrato.**

¿Cómo lo cubrimos?

La Compañía abonará al beneficiario o beneficiarios la cantidad que esté estipulada en las Condiciones Particulares, una vez reconocido el pago de la prestación.

¿Qué no cubrimos?

Aquellos hechos que se describen en el artículo 3 de estas Condiciones Generales.

2.1.2 Fallecimiento plus

¿Qué es?

Es una cobertura adicional y no obligatoria para la contratación del seguro.

El capital contratado en esta cobertura complementa al capital de fallecimiento constante con el fin de adecuar el producto a las necesidades de protección del cliente.

¿Qué cubrimos?

El fallecimiento del asegurado producido durante la vigencia de la póliza, cualquiera que sea la causa que lo haya provocado y **de acuerdo a las delimitaciones y exclusiones aplicables al contrato.**

¿Cómo lo cubrimos?

La Compañía abonará al beneficiario o beneficiarios la cantidad que esté estipulada en las Condiciones Particulares una vez reconocido el pago de la prestación.

¿Qué no cubrimos?

Aquellos hechos que se describen en el artículo 3 de estas Condiciones Generales.

2.1.3 Fallecimiento por accidente

¿Qué es?

Es una cobertura adicional y no obligatoria para la contratación del seguro.

¿Qué cubrimos?

El fallecimiento del asegurado producido durante la vigencia de la póliza, cuando la causa que lo haya provocado sea un **accidente y de acuerdo a las delimitaciones y exclusiones aplicables al contrato.**

Se entiende por accidente la lesión corporal que es el efecto inmediato de una causa violenta, súbita, externa y ajena a la intencionalidad del asegurado.

También se considera accidente:

1. La infección de heridas o de la sangre, a consecuencia de accidente.
2. El envenenamiento agudo o cualquier otra lesión aguda provocada por cualquier sustancia que penetre en el cuerpo, excepto la administración voluntaria de bebidas alcohólicas, drogas, estimulantes o cualquier otra sustancia de la que se pueda esperar consecuencias dañosas.
3. La inmersión, asfixia, insolación o congelación.
4. La infección mediante sustancias que contienen gérmenes patógenos, si penetran en el cuerpo con motivo de una caída involuntaria en agua o cualquier otra sustancia líquida o sólida.
5. La inanición, deshidratación, agotamiento o quemaduras producidas por el sol, a consecuencia del aislamiento provocado por un acontecimiento imprevisto como naufragio o aterrizaje forzoso.
6. Las complicaciones o agravaciones originadas por tratamientos médicos descritos facultativamente a consecuencia de un accidente.
7. El asalto, maltrato, homicidio o asesinato, en cualquiera de sus formas.

¿Cómo lo cubrimos?

La Compañía abonará al beneficiario o beneficiarios la cantidad que figura en las Condiciones Particulares una vez reconocido el pago de la prestación.

¿Qué no cubrimos?

Aquellos hechos que se describen en el artículo 3 de estas Condiciones Generales.

2.1.4 Fallecimiento por accidente de circulación

¿Qué es?

Es una cobertura adicional y no obligatoria para la contratación del seguro.

¿Qué cubrimos?

El fallecimiento del asegurado producido durante la vigencia de la póliza, cuando la causa que lo haya provocado sea un **accidente de circulación y de acuerdo a las delimitaciones y exclusiones aplicables al contrato.**

Se entiende como accidente de circulación el que tiene por causa la acción de un vehículo que afecta al asegurado como:

1. Peatón.
2. Conductor o pasajero de un vehículo terrestre.
3. Usuario de transportes públicos terrestres, marítimos o aéreos.

¿Cómo lo cubrimos?

La Compañía abonará al beneficiario o beneficiarios la cantidad que esté estipulada en las Condiciones Particulares una vez reconocido el pago de la prestación.

¿Qué no cubrimos?

Aquellos hechos que se describen en el artículo 3 de estas Condiciones Generales.

Anticipo de capital de fallecimiento

Una vez la Compañía haya reconocido el pago de la prestación de fallecimiento, y previa solicitud por parte del beneficiario, anticipará, en un plazo máximo de 40 días, **un máximo del 50% del total del capital** de fallecimiento estipulado en las Condiciones Particulares.

Satisfecha por la Compañía las coberturas de fallecimiento, cesan todas las coberturas de la póliza, que se cancela, quedando liberada la Compañía de cualquier obligación por razón de la misma.

Artículo 2.2 Coberturas de Invalidez permanente absoluta

Para cubrir la Invalidez permanente absoluta del asegurado esta póliza establece 3 coberturas:

- Invalidez permanente absoluta
- Invalidez permanente absoluta por accidente
- Invalidez permanente absoluta por accidente de circulación

2.2.1 Invalidez permanente absoluta

¿Qué es?

Es una cobertura adicional y no obligatoria para la contratación del seguro.

Es la situación física o mental irreversible del asegurado, originada independiente de su voluntad, determinante de la total ineptitud del mismo para el mantenimiento permanente de toda actividad laboral o actividad profesional y otorgada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social Español u organismo competente.

En el supuesto de que el asegurado no esté de alta en el sistema de Seguridad Social, será imprescindible la aportación de la calificación de minusvalía emitida por el Organismo español competente de la Comunidad Autónoma del asegurado en el que se reflejen las causas y el grado de minusvalía. Para ser considerada una invalidez permanente absoluta a los efectos de su cobertura en este contrato, será necesario que el grado de minusvalía sea superior a un 65%.

¿Qué cubrimos?

La invalidez permanente absoluta del asegurado, producido durante la vigencia de la póliza, cualquiera que sea la causa que la haya provocado y **de acuerdo con las delimitaciones y exclusiones aplicables al contrato.**

¿Cómo lo cubrimos?

Para que la Compañía pague la prestación correspondiente será necesario que dicha invalidez permanente absoluta haya sido reconocida, antes de que el asegurado cumpla los 67 años, mediante resolución definitiva y firme por el Instituto Nacional de la Seguridad Social u organismo competente.

A los efectos de esta póliza, la fecha de la invalidez permanente absoluta, sea cual sea la causa, será siempre la fecha de resolución administrativa en la que se declare la invalidez, siendo necesario que esta fecha esté dentro del período de cobertura de la póliza.

Si también se hubiera contratado la cobertura de invalidez permanente total, una vez reconocido el pago de la prestación de la invalidez permanente absoluta por la Compañía, ésta abonará también al asegurado el capital estipulado en las Condiciones Particulares para la cobertura de invalidez permanente total.

Por otra parte, una vez reconocido el pago de la prestación por invalidez permanente absoluta, las coberturas de incapacidad laboral temporal, invalidez permanente absoluta por accidente, invalidez permanente absoluta por accidente de circulación e invalidez permanente total, si las tuviera contratadas, se cancelarán, y se ajustará el importe de la prima de la póliza quedando ésta en vigor.

¿Qué no cubrimos?

Aquellos hechos que se describen en el artículo 3 de estas Condiciones Generales.

2.2.2 Invalidez permanente absoluta por accidente

¿Qué es?

Es una cobertura adicional y no obligatoria para la contratación del seguro.

Es la situación física o mental irreversible del asegurado, originada independiente de su voluntad, determinante de la total ineptitud del mismo para el mantenimiento permanente de toda actividad laboral o actividad profesional y otorgada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social Español u organismo competente.

En el supuesto de que el asegurado no esté de alta en el sistema de Seguridad Social, será imprescindible la aportación de la calificación de minusvalía emitida por el Organismo español competente de la Comunidad Autónoma del asegurado en el que se reflejen las causas y el grado de minusvalía. Para ser considerada una invalidez permanente absoluta a los efectos de su cobertura en este contrato, será necesario que el grado de minusvalía sea superior a un 65%.

¿Qué cubrimos?

La invalidez permanente absoluta del asegurado, producido durante la vigencia de la póliza, cuando la causa que lo haya provocado sea un accidente y **de acuerdo con las delimitaciones y exclusiones aplicables al contrato.**

Se entiende por **accidente** la lesión corporal que es el efecto inmediato de una causa violenta, súbita, externa y ajena a la intencionalidad del asegurado.

También se considera accidente:

1. La infección de heridas o de la sangre, a consecuencia de accidente.
2. El envenenamiento agudo o cualquier otra lesión aguda provocada por cualquier sustancia que penetre en el cuerpo, excepto la administración voluntaria de bebidas alcohólicas, drogas, estimulantes o cualquier otra sustancia de la que se pueda esperar consecuencias dañosas.
3. La inmersión, asfixia, insolación o congelación.
4. La infección mediante sustancias que contienen gérmenes patógenos, si penetran en el cuerpo con motivo de una caída involuntaria en agua o cualquier otra sustancia líquida o sólida.
5. La inanición, deshidratación, agotamiento o quemaduras producidas por el sol, a consecuencia del aislamiento provocado por un acontecimiento imprevisto como naufragio o aterrizaje forzoso.
6. Las complicaciones o agravaciones originadas por tratamientos médicos descritos facultativamente a consecuencia de un accidente.
7. El asalto, maltrato, en cualquiera de sus formas.

¿Cómo lo cubrimos?

Para que la Compañía pague la prestación correspondiente será necesario que dicha invalidez permanente absoluta haya sido reconocida, antes de que el asegurado cumpla los 67 años, mediante resolución definitiva y firme por la Seguridad Social u organismo competente.

A los efectos de esta póliza, la fecha de la invalidez permanente absoluta, sea cual sea la causa, será siempre la fecha de resolución administrativa en la que se declare la invalidez, siendo necesario que esta fecha esté dentro del período de cobertura de la póliza.

Si también se hubiera contratado la cobertura de invalidez permanente total, una vez reconocido el pago de la prestación de la invalidez permanente absoluta por la Compañía, ésta abonará también al asegurado el capital estipulado en las Condiciones Particulares para la cobertura de invalidez permanente total.

Por otra parte, una vez reconocido el pago de la prestación por invalidez permanente absoluta por accidente, las coberturas de incapacidad laboral temporal, invalidez permanente absoluta, invalidez permanente absoluta por accidente de circulación e invalidez permanente total, si las tuviera contratadas, se cancelarán, y se ajustará el importe de la prima de la póliza quedando ésta en vigor.

¿Qué no cubrimos?

Aquellos hechos que se describen en el artículo 3 de estas Condiciones Generales.

2.2.3 Invalidez permanente absoluta por accidente de circulación

¿Qué es?

Es una cobertura adicional y no es obligatoria para la contratación del seguro.

Es la situación física o mental irreversible del asegurado, originada independiente de su voluntad, determinante de la total ineptitud del mismo para el mantenimiento permanente de toda actividad laboral o actividad profesional y otorgada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social Español u organismo competente.

En el supuesto de que el asegurado no esté de alta en el sistema de Seguridad Social, será imprescindible la aportación de la calificación de minusvalía emitida por el Organismo español competente de la Comunidad Autónoma del asegurado en el que se reflejen las causas y el grado de minusvalía. Para ser considerada una invalidez permanente absoluta a los efectos de su cobertura en este contrato, será necesario que el grado de minusvalía sea superior a un 65%.

¿Qué cubrimos?

La invalidez permanente absoluta del asegurado producida durante la vigencia de la póliza, cuando la causa que lo haya provocado sea un accidente de circulación y **de acuerdo con las delimitaciones y exclusiones aplicables al contrato.**

Se entiende por accidente de circulación el que tiene por causa la acción de un vehículo que afecta al asegurado como:

1. Peatón.
2. Conductor o pasajero de un vehículo terrestre.
3. Usuario de transportes públicos terrestres, marítimos o aéreos.

¿Cómo lo cubrimos?

Para que la Compañía pague la prestación correspondiente será necesario que dicha invalidez permanente absoluta haya sido reconocida, antes de que el asegurado cumpla los 67 años, mediante resolución definitiva y firme por la Seguridad Social u organismo competente.

A los efectos de esta póliza, la fecha de la invalidez permanente absoluta, sea cual sea la causa, será siempre la fecha de resolución administrativa en la que se declare la invalidez, siendo necesario que esta fecha esté dentro del período de cobertura de la póliza.

Si también se hubiera contratado la cobertura de invalidez permanente total, una vez reconocido el pago de la prestación de la invalidez permanente absoluta por la Compañía, ésta abonará también al asegurado el capital estipulado en las Condiciones Particulares para la cobertura de invalidez permanente total.

Por otra parte, una vez reconocido el pago de la prestación por invalidez permanente absoluta por accidente de circulación, las coberturas de incapacidad laboral temporal, invalidez permanente absoluta, invalidez permanente absoluta por accidente e invalidez permanente total, si las tuviera contratadas, se cancelarán, y se ajustará el importe de la prima de la póliza quedando ésta en vigor.

¿Qué no cubrimos?

Aquellos hechos que se describen en el artículo 3 de estas Condiciones Generales.

Artículo 2.3 Cobertura de Invalidez permanente total

Para cubrir la Invalidez permanente total del asegurado esta póliza establece 1 cobertura.

¿Qué es?

Es una cobertura adicional y no obligatoria para la contratación del seguro.

Es la situación física o mental irreversible del asegurado, originada independiente de su voluntad, determinante de la total ineptitud del mismo para el ejercicio de su profesión habitual y otorgada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social Español u organismo competente.

En el supuesto de que el asegurado no esté de alta en el sistema de Seguridad Social, será imprescindible la aportación de la calificación de minusvalía emitida por el Organismo español competente de la Comunidad Autónoma del asegurado en el que se reflejen las causas y el grado de minusvalía. Para ser considerada una invalidez permanente total a los efectos de su cobertura en este contrato, será necesario que el grado de minusvalía sea superior a un 33%.

Se entenderá por profesión habitual, en caso de accidente, sea o no de trabajo, la desempeñada normalmente por el trabajador al tiempo de sufrirlo. En caso de enfermedad común o profesional, es aquella a la que el trabajador dedicaba su actividad fundamental durante el período de tiempo anterior a la iniciación de la invalidez.

¿Qué cubrimos?

La invalidez permanente total del asegurado, producida durante la vigencia de la póliza, cualquiera que sea la causa que la haya provocado y **de acuerdo con las delimitaciones y exclusiones aplicables al contrato.**

¿Cómo lo cubrimos?

Para que la Compañía pague la prestación correspondiente será necesario que dicha invalidez permanente total haya sido reconocida, antes de que el asegurado cumpla los 67 años, mediante resolución definitiva y firme por la Seguridad Social u organismo competente.

A los efectos de esta póliza, la fecha de la invalidez permanente total, sea cual sea la causa, será siempre la fecha de resolución administrativa en la que se declare la invalidez, siendo necesario que esta fecha esté dentro del período de cobertura de la póliza.

Una vez que la Compañía haya aceptado la situación de invalidez permanente total, abonará al asegurado la cantidad que esté estipulada en las Condiciones Particulares. **Se cancelará esta cobertura y se ajustará el importe de la prima de la póliza quedando ésta en vigor.**

Por otra parte, una vez reconocido el pago de la prestación por invalidez permanente total, la cobertura de incapacidad laboral temporal, si la tuviera contratada, se cancelará, y se ajustará el importe de la prima de la póliza quedando ésta en vigor.

Si el tomador también tuviese contratada cualquiera de las coberturas de invalidez permanente absoluta, una vez reconocido el pago de la prestación de cualquiera de ellas se procederá al pago del capital indicado en las Condiciones Particulares para la cobertura de invalidez permanente total, lo que supondrá la cancelación de esta cobertura y el ajuste del importe de la prima de la póliza quedando ésta en vigor.

¿Qué no cubrimos?

Aquellos hechos que se describen en el artículo 3 de estas Condiciones Generales.

Artículo 2.4 Cobertura de Incapacidad laboral temporal

Para cubrir la Incapacidad laboral temporal del asegurado esta póliza establece 1 cobertura.

¿Qué es?

Es una cobertura adicional y no obligatoria para la contratación del seguro.

Es la situación física reversible constatada médicamente, provocada por cualquier causa (enfermedad o accidente dentro del baremo de la póliza), originada independientemente de la voluntad del asegurado y determinante de su total ineptitud para el mantenimiento transitorio de cualquier actividad laboral o profesional.

Esta cobertura será de aplicación **solo y exclusivamente** si el asegurado está dado de alta como trabajador por cuenta propia o autónomo.

El asegurado tiene la obligación de comunicar a la Compañía:

- El cambio de actividad profesional desarrollada dado que puede suponer una modificación del riesgo.
- El cese en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos tan pronto como se produzca este hecho ya que la cobertura quedará cancelada.

¿Qué cubrimos?

La incapacidad laboral temporal del asegurado, producida durante la vigencia de la póliza, **cuando se derive de los padecimientos recogidos en el baremo y de acuerdo con las delimitaciones y exclusiones aplicables al contrato.**

La Compañía podrá modificar el baremo notificándosele previamente con dos meses de antelación a la fecha de renovación de la póliza.

¿Cómo lo cubrimos?

Una vez que la Compañía haya aceptado que el asegurado se encuentra en una situación de incapacidad laboral temporal y haya verificado el origen de la causa de la misma, abonará, en pago único, el importe de la cantidad diaria elegida por cada uno de los días estipulados en el baremo para cada padecimiento (con independencia de los días de baja) y una vez transcurridos los periodos de carencia determinados y descontados los días de franquicia que se hayan contratado según las Condiciones Particulares.

Para entender el funcionamiento ponemos un ejemplo:

- Caso 1: sufres una quemadura en cara, cabeza o cuello.

Días de baja reales: 10

Días marcados en el baremo: 18

Cálculo de la indemnización:

Días de baremo: 18

Franquicia elegida: 7 días

Indemnización diaria elegida: 100€

Indemnización pago único: $100 \times 11 \text{ días } (18 \text{ días} - 7 \text{ días} = 11 \text{ días})$: **1100€ de pago único**

- Caso 2: sufres una quemadura en cara, cabeza o cuello.

Días de baja reales: 21

Días marcados en el baremo: 18

Cálculo de la indemnización:

Días de baremo: 18

Franquicia elegida: 7 días

Indemnización diaria elegida: 100€

Indemnización pago único: $100 \times 11 \text{ días} (18 \text{ días} - 7 \text{ días} = 11 \text{ días})$: **1100€ de pago único**

Periodo de indemnización de la incapacidad laboral temporal

Para entender cómo funciona el pago de la prestación de incapacidad laboral temporal es importante tener en cuenta las siguientes reglas:

1. **Aplicación del periodo de carencia y de los días de franquicia.** La Compañía, a la hora de calcular la indemnización correspondiente, tendrá en cuenta que haya transcurrido el periodo de carencia y descontará de los días estipulados en el baremo, los días de franquicia que se hayan contratado.
2. **Periodo máximo de indemnización 365 días para enfermedades derivadas de un mismo diagnóstico,** ya sea en uno o varios procesos, para toda la vida de la póliza, (a efectos de días de cómputo del periodo máximo, se tendrán en cuenta los días del baremo sin descontar los días de franquicia), salvo para los casos de hernia discal, lumbalgias, lumbociáticas, ciáticas, dorsalgias y cervicalgias, ya sean como consecuencia de enfermedad o de accidente, que será de 120 días. A efectos del periodo máximo de indemnización, se tendrán en cuenta el cómputo total de días indemnizados según baremo, sin tener en cuenta los días deducidos por franquicia en caso de que ésta hubiera sido aplicada.
3. **Aplicación del límite de número de siniestros indicados en el baremo para el diagnóstico dado.**
4. **En el supuesto de que el asegurado tenga, al mismo tiempo, varias patologías (por enfermedad o accidente) cubiertas por el baremo, para el cálculo de la prestación, la Compañía elegirá la enfermedad de mayor gravedad, y será ese el importe diario que se pagará; es decir, en ningún caso se sumarán dos indemnizaciones, sino que se pagará sólo una, la de mayor gravedad.**
5. **En ningún caso se indemnizará con más de 365 días en cada anualidad de la póliza.**

¿Qué no cubrimos?

No estarán cubiertos aquellos hechos que se describen en el Artículo 3 de estas Condiciones Generales.

Esta cobertura está sujeta a los periodos de carencia que se indican a continuación, lo que quiere decir que, durante el periodo indicado, esta cobertura no produce efectos y la Compañía no está obligada a realizar el pago de la prestación:

Causa	Periodo de carencia
Accidente	No existe periodo de carencia
En caso de enfermedad que requiera intervención quirúrgica	Los primeros síntomas de la misma deben producirse una vez transcurridos 6 meses desde la fecha de efecto, salvo prescripción médica de urgencia
Procesos de hernia discal, lumbalgias, dorsalgias, cervicalgias, lumbociáticas y ciáticas	Los primeros síntomas deben producirse una vez transcurridos 12 meses desde la fecha de efecto de la póliza
Restantes enfermedades que no requieran intervención quirúrgica	Los primeros síntomas deben producirse una vez transcurridos 2 meses desde la fecha de efecto de la póliza

En el Anexo I está disponible el baremo aplicable a la incapacidad laboral temporal.

Artículo 2.5 Coberturas de enfermedad

Para cubrir las enfermedades esta póliza establece 2 coberturas:

- Primer diagnóstico de enfermedad grave
- Primer diagnóstico de cáncer

2.5.1 Primer diagnóstico de enfermedad grave

¿Qué es?

Es una cobertura adicional y no obligatoria para la contratación del seguro.

Se entiende por enfermedad grave en esta póliza la alteración del estado de la salud de causa común o accidental, confirmada por un médico legalmente reconocido y que coincida con alguna de las enfermedades listadas a continuación:

- Accidente cerebrovascular
- Infarto de miocardio
- Cirugía cardíaca: angioplastia coronaria y bypass coronario
- Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
- Esclerosis múltiple
- Insuficiencia renal
- Trasplantes
- Reemplazo de válvulas cardíacas
- Tumor benigno cerebral
- Parkinson
- Alzheimer

¿Qué cubrimos?

La primera vez que al asegurado se le presente una situación clínica diagnosticada como enfermedad grave, tal y como se define en el apartado de Definiciones de enfermedades graves de la presente póliza, producida y que se haya manifestado durante la vigencia de la póliza, y de acuerdo con las delimitaciones y exclusiones aplicables a la misma.

Una vez que la Compañía haya reconocido el pago de la prestación por primer diagnóstico de una de las enfermedades graves listadas en este contrato, abonará al asegurado la cantidad que esté estipulada en las Condiciones Particulares. **En ningún caso la Compañía pagará importe superior al fijado en las Condiciones Particulares para enfermedad grave aunque concurren dos o más enfermedades de esta clase.**

¿Cómo lo cubrimos?

Para que la Compañía pague la prestación correspondiente será necesario que dicha enfermedad grave haya sido diagnosticada, antes de que el asegurado cumpla los 67 años, por un médico especialista legalmente reconocido y confirmada con sus pruebas diagnósticas correspondientes, siendo necesario además que la manifestación de la enfermedad se produzca dentro del periodo de cobertura de la póliza, esto es, una vez transcurrido el periodo de carencia y que el asegurado sobreviva a partir de la fecha de primer diagnóstico un tiempo mínimo de 7 días naturales.

Reconocido el pago de la prestación por primer diagnóstico de enfermedad grave, esta cobertura se cancelará y se ajustará el importe de la prima de la póliza quedando ésta en vigor.

¿Qué no cubrimos?

Aquellos hechos que se describen en el artículo 3 de estas Condiciones Generales.

Esta cobertura está sujeta a los periodos de carencia y de sobrevivencia que se indican a continuación, lo que quiere decir que, durante el periodo indicado, esta cobertura no produce efectos y la Compañía no está obligada a realizar el pago de la prestación:

Durante el siguiente periodo de carencia:

- 6 meses desde la contratación y desde cada incremento de capital (aplica sobre el importe del incremento)

Durante el siguiente periodo de sobrevivencia:

- 7 días desde la contratación y desde cada incremento de capital (aplica sobre el importe del incremento)

Definiciones de enfermedades graves

Accidente cerebrovascular: Muerte del tejido cerebral, debido a una situación isquémica del cerebro, de duración superior a veinticuatro horas y que produce secuelas neurológicas de naturaleza permanente.

Infarto agudo de miocardio: Muerte de una zona del miocardio a consecuencia de una reducción del flujo sanguíneo coronario en esa zona.

Angioplastia coronaria: Cirugía de revascularización coronaria mediante un cateterismo para dilatar los vasos sanguíneos estenosados u ocluidos.

Bypass coronario: Cirugía para corregir estenosis de las arterias coronarias mediante la técnica de by - pass o puente arterial utilizando la vena safena o la arteria torácica interna o mamaria o la arteria radial, que sirve de puente para recuperar el flujo sanguíneo del territorio afectado.

Insuficiencia renal: Alteración crónica e irreversible del funcionamiento de los riñones.

Trasplante: Procedimiento quirúrgico de transferencia de un órgano de un donante a un receptor.

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC: enfermedad respiratoria progresiva y debilitante que afecta a los pulmones e interfiere con la respiración normal.

Esclerosis múltiple: enfermedad que afecta al cerebro, nervios ópticos y médula espinal que produce un deterioro de la función motora y/o sensorial.

Remplazo de válvulas cardíacas: Las alteraciones de las válvulas del corazón pueden dar como resultado una reducción del rendimiento de bombeo y /o fugas o interrupciones del cierre. Cualquiera de estas situaciones puede resolverse mediante cirugía, ya sea reparando o reemplazando la válvula cardíaca. La cirugía no necesariamente requiere abrir el esternón, también se puede realizar con cirugía no invasiva.

Tumor benigno cerebral: crecimiento no maligno de células, tumor o quiste no maligno que se origina en el cerebro, los nervios craneales o las meninges del cráneo. Produce un déficit neurológico permanente con síntomas clínicos persistentes y requiere tratamiento mediante cirugía invasiva. No se tienen en cuenta los tumores de la glándula pituitaria, los que se originan en el tejido óseo, los angiomas y los colesteatomas.

Parkinson: trastorno progresivo y degenerativo del sistema nervioso central. Los síntomas típicos son temblores, movimientos lentos y rigidez muscular. Debe haber un deterioro clínico permanente de la función motora.

Alzheimer: enfermedad neurodegenerativa crónica que ocasiona una pérdida permanente de la capacidad de recordar, razonar y percibir, comprender, expresar y dar efecto a las ideas. La enfermedad generalmente comienza lentamente y empeora con el tiempo. Es la causa del 60-70% de los casos de demencia.

2.5.2 Primer diagnóstico de cáncer

¿Qué es?

Es una cobertura adicional y no obligatoria para la contratación del seguro.

Se entiende por cáncer la enfermedad provocada por un tumor maligno, con crecimiento y multiplicación incontrolados de células malignas e invasión de los tejidos vecinos o a distancia (metástasis). Incluye la leucemia y enfermedades malignas del sistema linfático, así como los melanomas malignos.

El diagnóstico clínico debe ser fundamentado en la historia clínica y confirmado por un diagnóstico histopatológico de biopsia que certifique positivamente la presencia de un cáncer. Será requisito la presentación de un Informe Histopatológico por escrito para la confirmación del diagnóstico en todos los casos. Un diagnóstico de cáncer solamente será considerado como maligno después de un estudio de la arquitectura histopatológica o patrón del tumor, tejido o espécimen sospechoso.

¿Qué cubrimos?

El primer diagnóstico de cáncer que se haya manifestado durante la vigencia de la póliza, cualquiera que sea la causa que lo haya provocado y de acuerdo con las delimitaciones y exclusiones aplicables al contrato.

¿Cómo lo cubrimos?

Para que la Compañía pague la prestación correspondiente será necesario que el cáncer haya sido diagnosticado, antes de que el asegurado cumpla los 67 años, por un médico especialista legalmente reconocido y confirmado con sus pruebas diagnósticas correspondientes y confirmadas con pruebas diagnósticas específicas de esta patología, siendo necesario además que la manifestación de la enfermedad se produzca dentro del periodo de cobertura de la póliza, esto es, transcurrido el periodo de carencia y que el asegurado sobreviva a partir la fecha de primer diagnóstico un tiempo mínimo de 7 días naturales.

Una vez que la Compañía haya aceptado el pago de la prestación por primer diagnóstico de cáncer, abonará al asegurado la prestación indicada en las Condiciones Particulares.

Reconocido el pago de la prestación por primer diagnóstico de cáncer, esta cobertura se cancelará y se ajustará el importe de la prima de la póliza quedando ésta en vigor.

¿Qué no cubrimos?

Aquellos hechos que se describen en el artículo 3 de estas Condiciones Generales.

Esta cobertura está sujeta a los periodos de carencia y de sobrevivencia que se indican a continuación, lo que quiere decir que, durante el periodo indicado, esta cobertura no produce efectos y la Compañía no está obligada a realizar el pago de la prestación:

Durante el siguiente periodo de carencia:

- 6 meses desde la contratación y desde cada incremento de capital (aplica sobre el importe del incremento)

Durante el siguiente periodo de sobrevivencia:

- 7 días desde la contratación y desde cada incremento de capital (aplica sobre el importe del incremento)

Artículo 3. Exclusiones aplicables a las coberturas

3.1 Exclusiones comunes a las siguientes coberturas:

- Fallecimiento
- Fallecimiento plus
- Fallecimiento por accidente
- Fallecimiento por accidente de circulación
- Invalidez permanente absoluta
- Invalidez permanente absoluta por accidente
- Invalidez permanente absoluta por accidente de circulación
- Invalidez permanente total
- Incapacidad laboral temporal

1. Las consecuencias de enfermedades o accidentes originados antes de la fecha de entrada en vigor de la póliza, aunque las consecuencias de los mismos persistan, se manifiesten o determinen durante la vigencia de esta póliza
2. Dolo o culpa grave del asegurado.
3. Las consecuencias de un acto de imprudencia temeraria o negligencia grave del asegurado, así como las derivadas de la participación del asegurado en actos delictivos, apuestas, desafíos, o riñas, siempre que en este último caso no hubiera actuado en legítima defensa o en tentativa de salvamento de personas o bienes.
4. También quedan excluidas las lesiones a consecuencia de tentativa de suicidio, efectuadas bien en perfectas facultades mentales o bien por enajenación mental.
5. Un acto criminal del asegurado.
6. Los siniestros producidos a consecuencia de encontrarse el asegurado bajo la influencia de drogas, estupefacientes, psicotrópicos o medicamentos (sin prescripción médica), o alcohol. Se entenderá que el asegurado ha consumido drogas o estupefacientes siempre que se determine mediante análisis la presencia de estas sustancias o restos metabólicos de los mismos y los peritos médicos establezcan una correlación directa con el siniestro. El asegurado ha consumido bebidas alcohólicas en el supuesto de que la tasa de alcohol en sangre sea superior al establecido por la normativa vigente, cuando se trate de un accidente de circulación en el que sea conductor del vehículo. Para el resto de los accidentes, la tasa de alcohol en sangre no debe ser superior a 0,5 g. y haber sido ésta la causa del siniestro.

7. Las acciones intencionadas o instigadas por el beneficiario. Esta exclusión afectará únicamente al beneficiario que hubiera realizado esa acción y en la proporción que tuviera asignada en la póliza.
8. Participación en cualquier tipo de vuelo, excepto en aquella actividad como pasajero en vuelos con licencia comercial o tripulación de vuelo, así como los producidos en navegación submarina o en viajes de exploración, o los viajes de carácter personal que sean a países en conflicto o/y desaconsejados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
9. La práctica como profesional de cualquier deporte excepto si ha sido declarado a la Compañía bien en el momento de la contratación o bien durante la vigencia de la póliza.
10. Situaciones políticas o sociales extraordinarias, como guerra declarada o no declarada, motín, revolución o tumulto, o cualquier hecho de naturaleza análoga.
11. Fenómenos sísmicos o meteorológicos de carácter extraordinario, como temblor de tierra, erupción volcánica o inundación.
12. Reacciones nucleares o radioactividad, salvo las aplicaciones en tratamiento médico del asegurado.
13. La práctica de deportes y/o actividades de riesgo no declaradas a la Compañía bien en el momento de la contratación o bien durante la vigencia de la póliza y/o aquellos expresamente excluidos en Condiciones Particulares. Como por ejemplo boxeo, submarinismo, rafting, piragüismo, motociclismo, encierro de reses bravas, etc.
14. Los accidentes ocurridos en competiciones o entrenamiento excepto si han sido declarados a la Compañía bien en el momento de la contratación o bien durante la vigencia de la póliza.
15. Los riesgos de carácter extraordinario sobre las personas, cubiertos o excluidos por el Consorcio de Compensación de Seguros de conformidad con la normativa vigente en cada momento.
16. Los siniestros provocados por circunstancias omitidas por el asegurado en el momento de cumplimentar la solicitud de seguro, el cuestionario y/o declaración de salud.
17. Los siniestros provocados por circunstancias que conlleven una agravación del riesgo no comunicadas por el asegurado durante la vida de la póliza.

3.2 Exclusiones aplicables solo a la cobertura de fallecimiento

- El suicidio del asegurado o su muerte a consecuencia de intento de suicidio, si ocurre durante el primer año de la póliza.

3.3 Exclusiones aplicables solo a la cobertura de fallecimiento plus

- El suicidio del asegurado o su muerte a consecuencia de intento de suicidio, si ocurre durante el primer año de la póliza.

3.4 Exclusiones aplicables solo a la cobertura de fallecimiento por accidente

- El suicidio del asegurado o su muerte a consecuencia de intento de suicidio.
- Todas las enfermedades de cualquier naturaleza sean de aparición súbita o violenta o no, como por ejemplo el infarto de miocardio, procesos vasculares, padecimientos isquémicos y/o tromboembólicos, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), etc.

3.5 Exclusiones aplicables solo a la cobertura de fallecimiento por accidente de circulación

- El suicidio del asegurado o su muerte a consecuencia de intento de suicidio.
- Aquellos accidentes que no se consideren de circulación de acuerdo a la definición contenida en el artículo 2.1.4 de las Condiciones Generales de este producto.

3.6 Exclusiones aplicables solo a la cobertura de invalidez permanente absoluta

- Si el asegurado, previamente a la contratación de la póliza, está tramitando con los organismos públicos competentes un procedimiento de invalidez o ya le fue concedida.
- Si la situación de invalidez permanente absoluta se produce una vez que el asegurado ha cumplido los 67 años.
- No estará cubierta la invalidez permanente absoluta declarada en países fuera de la Unión Europea.

3.7 Exclusiones aplicables solo a la cobertura de invalidez permanente absoluta por accidente

- Si el asegurado, previamente a la contratación de la póliza, está tramitando con los organismos públicos competentes un procedimiento de invalidez o ya le fue concedida.
- Si la situación de invalidez permanente absoluta se produce una vez que el asegurado ha cumplido los 67 años.
- No estará cubierta la invalidez permanente absoluta declarada en países fuera de la Unión Europea.
- Todas las enfermedades de cualquier naturaleza sean de aparición súbita o violenta o no, como por ejemplo el infarto de miocardio, procesos vasculares, padecimientos isquémicos y/o tromboembólicos, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), etc.
- Automutilación incluso si el asegurado estaba privado de discernimiento.
- Las lesiones derivadas de vicios de postura o sobreesfuerzos.

3.8 Exclusiones aplicables solo a la cobertura de invalidez permanente absoluta por accidente de circulación

- Si el asegurado, previamente a la contratación de la póliza, está tramitando con los organismos públicos competentes un procedimiento de invalidez o ya le fue concedida.
- Aquellos accidentes que no se consideren de circulación de acuerdo a la definición contenida en el artículo 2.1.4 de las Condiciones Generales de este producto.

3.9 Exclusiones aplicables solo a la cobertura de invalidez permanente total

- Si el asegurado, previamente a la contratación de la póliza, está tramitando con los organismos públicos competentes un procedimiento de invalidez o ya le fue concedida.
- Si la situación de invalidez permanente total se produce una vez que el asegurado ha cumplido los 67 años.
- No estará cubierta la invalidez permanente total declarada en países fuera de la Unión Europea.

3.10 Exclusiones aplicables solo a la cobertura de incapacidad laboral temporal

- Enfermedades o lesiones ocurridas en los periodos en los que el asegurado no desarrolle ninguna actividad laboral, profesional o empresarial. En los periodos en los que el asegurado esté en situación de baja laboral, se considera que no realiza actividad laboral alguna, profesional o empresarial.
- Si en el momento del siniestro el asegurado se encontrase en situación de incapacidad laboral temporal.
- Las bajas laborales que tengan como finalidad el estudio, diagnóstico y tratamiento, incluyendo cirugía, con el fin de solventar problemas de esterilidad e infertilidad de ambos sexos, así como interrupción voluntaria del embarazo y pruebas diagnósticas relacionadas con dicha interrupción.
- Periodos de observación y sus asimilados o equivalentes en casos de enfermedad, cuando no esté impedido para el trabajo en los términos descritos en el presente contrato.
- Patologías secundarias a las herniaciones y a las lesiones derivadas de alteraciones o defectos musculoesqueléticos como: cervalgias, dorsalgias, lumbalgias, lumbociáticas, ciáticas o cualquier otro con el mismo origen; es decir, todas las alopáticas y procesos de algias (dolor) salvo que se produzcan por traumatismo o que manifiesten síntomas objetivos que puedan ser comprobados clínicamente. Se cubrirá las derivadas de traumatismo y las que den síntomas objetivos que puedan ser comprobados clínicamente.
- Los ingresos voluntarios o por prescripción facultativa en centros o clínicas de reposo, desintoxicación o derivados de tratamientos de cirugía estética.
- Enfermedades o lesiones con solución quirúrgica cuando esta no se lleva a cabo por voluntad del asegurado.
- Curas de reposo, termales o dietéticas, aunque sean prescritos por facultativos; así como bajas laborales derivadas de ingresos hospitalarios para adelgazar o engordar, tratamientos de la anorexia y otras alteraciones de la conducta alimentaria y tratamientos quirúrgicos de la obesidad.
- Consecuencias o secuelas psíquicas de un accidente.
- Enfermedades o lesiones consecuencia del uso, manipulación o transporte de sustancias explosivas, químicas y tóxicas.
- Lesiones auto infligidas.
- Lesiones derivadas de vicios de postura o sobreesfuerzos dado que no se consideran accidente a los efectos de esta póliza.
- Procesos de origen psiquiátrico o psicológico, así como los neurológicos, incluyendo el estrés y los procesos que únicamente cursan con dolor, sin que exista una causa demostrable con pruebas de diagnóstico médico.
- En el momento que el asegurado no facilite a la Compañía de Seguros la información que precisa para el trámite de siniestros, impida o se niegue a ser reconocido por los profesionales designados por la Compañía de Seguros.
- Por contravenir el asegurado una prescripción facultativa, ya sea un tratamiento o indicación terapéutica o ausentarse del domicilio en caso de haberle prescrito reposo domiciliario.
- Cuando se determine que el asegurado se halla en situación de invalidez permanente absoluta o invalidez permanente total para el ejercicio de su actividad laboral o profesional por dicha causa o en situación de jubilado.

- Los siniestros sucesivos no devengarán derecho a prestación si no hubiera transcurrido como mínimo un número de días equivalente a los indemnizados, desde el momento del inicio de la patología que devengó el pago.
- Los siniestros sucesivos relacionados o debidos a la misma patología, con idéntico o equivalente diagnóstico, no devengarán derecho a prestación si no ha transcurrido un periodo de 90 días desde el inicio del proceso que devengó el primer pago.
- Si en el momento de ocurrencia del siniestro, el trabajador ha cesado en su actividad como autónomo y/o no está dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
- Los diagnósticos no recogidos en el baremo o enfermedades por analogía.
- Los procesos patológicos manifestados exclusivamente por vértigos y que no presenten otros signos objetivos medicamente comprobables ni objetivación clínica.
- Cuando se haya superado el número máximo de siniestros indicados en el baremo para el diagnóstico dado.
- Cuando el asegurado, en el momento del siniestro, estuviera desarrollando una actividad diferente a la declarada a la Compañía y la actividad desarrollada en el momento del siniestro no estuviera cubierta por la póliza.
- Cuando la Compañía compruebe la existencia de infracciones en las condiciones de esta póliza, simulación de cualquier enfermedad o accidente o cuando, a juicio de su médico, se pretendiera una prolongación artificiosa de cualquier enfermedad, existiendo mala fe por parte del asegurado.
- Cuando se supere el máximo de 365 días de indemnización en cada anualidad de póliza.

3.11 Exclusiones aplicables solo a la cobertura de enfermedad grave

- Enfermedades no contempladas en el artículo 2.5.1 de las Condiciones Generales de este producto.
- Enfermedades secundarias a procesos o patologías no amparados en las condiciones generales.
- Enfermedades preexistentes, es decir, aquellas cuyos síntomas se hayan manifestado con anterioridad a la contratación de la póliza.
- Enfermedades congénitas y/o aquellas desarrolladas durante el proceso de gestación.
- Los siniestros provocados por circunstancias omitidas por el asegurado en el momento de cumplimentar la solicitud de seguro, el cuestionario y/o declaración de salud.
- Los siniestros provocados por circunstancias que conlleven una agravación del riesgo no comunicadas por el asegurado durante la vida de la póliza.

3.12 Exclusiones aplicables solo a la cobertura de cáncer

- Enfermedades secundarias a procesos o patologías no amparados en las condiciones generales.
- Enfermedades preexistentes, es decir, desarrolladas con anterioridad a la contratación de la póliza.
- Enfermedades congénitas y/o aquellas desarrolladas durante el proceso de gestación.

- Los siniestros provocados por circunstancias omitidas por el asegurado en el momento de cumplimentar la solicitud de seguro, el cuestionario y/o declaración de salud.
- Los siniestros provocados por circunstancias que conlleven una agravación del riesgo no comunicadas por el asegurado durante la vida de la póliza.

Artículo 4. Deber de declaración del tomador y asegurado

Antes de la emisión del contrato

Este contrato se basa en las declaraciones realizadas por el tomador y asegurado del contrato.

Por ello el tomador y asegurado deberán, antes de la emisión del contrato, declarar a la Compañía de Seguros, de acuerdo con el cuestionario de salud y la solicitud, todas las circunstancias por ellos conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo.

El tomador y asegurado no están obligados a declarar circunstancias no requeridas por la Compañía en la solicitud, el cuestionario de seguro o en documentos complementarios.

Si la Compañía, una vez que la póliza ya ha entrado en vigor, tiene conocimiento de que el tomador y asegurado han incumplido con su obligación de comunicación en los términos descritos en los dos párrafos anteriores, podrá:

1. Cancelar la póliza mediante comunicación dirigida al tomador en el plazo de un mes a contar desde el conocimiento de la reserva o inexactitud respecto de las preguntas hechas en relación con el asegurado; no estando la Compañía obligada a la devolución de las primas pagadas por el tomador.
2. Si ya se hubiera producido el siniestro, la prestación se reducirá proporcionalmente a la diferencia entre la prima indicada en las Condiciones Particulares y la que se hubiese aplicado de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo.
3. Si medió dolo o culpa grave del tomador y asegurado, quedará la Compañía liberada del pago de la prestación.

Una vez que la póliza está en vigor

A. En caso de disminución del riesgo

1. El tomador y asegurado podrán, durante la vigencia de la póliza, poner en conocimiento de la Compañía todas las circunstancias que disminuyan el riesgo y sean de tal naturaleza que, si hubieran sido conocidas por éste en el momento de la emisión de la póliza, lo habría concluido en condiciones más favorables para el tomador (prima más baja).
En este caso, la Compañía remitirá al asegurado un nuevo cuestionario de salud y, si de ese cuestionario resulta la aplicación de una tarifa más favorable, la misma le será comunicada al tomador, la cual será aplicable a partir de la siguiente fecha de facturación de la póliza
2. Si la Compañía no accediera a reducir el importe de la prima futura en la proporción correspondiente, el tomador podrá exigir la resolución de la póliza y la devolución de la diferencia entre la prima satisfecha y la que le hubiera correspondido pagar, desde el momento de la puesta en conocimiento de la disminución del riesgo.

B. En caso de agravación del riesgo

1. El tomador y **el asegurado deberán comunicar lo antes posible a la Compañía cualquier alteración de las circunstancias declaradas en el momento de la contratación de la póliza**, como por ejemplo el inicio de práctica de deportes de forma profesional, práctica de deportes y/o actividades de riesgo (submarinismo, puenting, etc.), cambio de actividad profesional (manejo de explosivos, subida de alturas, uso de armas y/o maquinaria de corte, etc.), régimen por el que cotiza dado que estos cambios pueden influir en la valoración del riesgo sobre el que se emitió la póliza. En ningún caso tendrán la obligación de comunicar la variación de las circunstancias relativas al estado de salud del asegurado.
2. Una vez efectuada la citada comunicación o si el asegurador conoce la agravación por cualquier otro medio, podrá en un plazo de dos meses, proponer una modificación del contrato. El tomador dispone de quince días a contar desde la recepción de esta proposición para aceptarla o rechazarla. En caso de rechazo, o de silencio por parte del tomador, el asegurador puede, transcurrido dicho plazo, rescindir el contrato de la póliza previa advertencia al tomador, dándole para que conteste un nuevo plazo de quince días, transcurridos los cuales y dentro de los ocho siguientes comunicará al tomador la rescisión definitiva.
3. La Compañía también tiene la opción de rescindir la póliza comunicándolo por escrito al asegurado dentro de un mes, a partir del día en que tuvo conocimiento de la agravación del riesgo.
4. Si ya se hubiera producido el siniestro, la prestación se reducirá proporcionalmente a la diferencia entre la prima indicada en las Condiciones Particulares y la que se hubiese aplicado de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo. Si medió dolo o culpa grave del tomador y asegurado, quedará la Compañía liberada del pago de la prestación.

El tomador y asegurado deben comunicar, tan pronto como les sea posible:

5. El cambio de residencia fiscal.
6. Los cambios en la actividad profesional desarrollada. Si estos cambios suponen una agravación del riesgo, será de aplicación lo previsto en los apartados anteriores, e incluso puede conllevar la anulación de la cobertura de incapacidad laboral temporal.
7. El asegurado deberá comunicar de forma inmediata el cese en la actividad desarrollada o la baja en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o Autónomos dado que implica la anulación de la cobertura de incapacidad laboral temporal.

C. En caso de producirse el siniestro

1. El asegurado, en caso de siniestro, deberá emplear todos los medios que estén a su alcance para minorar las consecuencias de éste.
2. Deberá acudir inmediatamente al médico y seguir sus prescripciones.
3. **El abandono injustificado del tratamiento en caso de incapacidad laboral temporal, dará lugar a la anulación de dicha cobertura**, de tal forma que la Compañía de Seguros quedará libre de sus obligaciones respecto de las agravaciones sobrevenidas.

4. El tomador y /o asegurado deberán comunicar a la Compañía de Seguros en el plazo de 7 días de haberse conocido el siniestro (enfermedad o accidente). En caso de incumplimiento de este deber, la Compañía de Seguros podrá reclamar los daños y perjuicios causados por la falta de declaración, salvo que hubiera tenido conocimiento del siniestro por otro medio. Asimismo el tomador y asegurado deberán proporcionar a la Compañía de Seguros toda la información necesaria sobre las circunstancias y las consecuencias del siniestro. En caso de incumplimiento de este deber, la pérdida del derecho a la indemnización sólo se producirá en el supuesto de que haya concurrido dolo o culpa grave.

En el artículo 13 de las Condiciones Generales se describe la documentación que es necesario que se aporte a la Compañía de Seguros para cada una de las garantías.

Título IV. Primas

Artículo 5. Primas

La prima de la **cobertura principal y obligatoria** de este seguro es constante.

La prima de las **coberturas adicionales y no obligatorias** de este seguro es anual renovable, siendo constante para las coberturas accidentales y creciente en función de la edad del asegurado para las coberturas de fallecimiento plus, invalidez permanente absoluta, incapacidad laboral temporal, primer diagnóstico de enfermedad grave y primer diagnóstico de cáncer.

Para que la póliza pueda entrar en funcionamiento es necesario que el tomador pague el importe del seguro (prima) en las fechas, lugar y forma indicados en las Condiciones Particulares.

1. Si el tomador no paga la primera prima, la Compañía de Seguros podrá cancelar automáticamente el contrato o exigir el pago de la prima. Si la prima no se hubiera pagado y se produce alguno de los siniestros definidos en el contrato, la Compañía queda liberada de su obligación de pago de la prestación.
2. La falta de pago de una de las primas siguientes hace que la cobertura dada por la Compañía de Seguros quede suspendida un mes después del día de vencimiento de haberse producido el impago. Si la Compañía no reclama el pago dentro de los seis meses siguientes al vencimiento de la prima, la póliza quedará extinguida a todos los efectos.
3. Si el tomador hubiera optado por el pago de la prima anual de forma fraccionada y se produce un siniestro, la Compañía de Seguros tiene derecho a deducir de la prestación el importe de la prima anual que estuviera pendiente de pagar.
4. En el recibo de la prima anual se indicarán los recargos, tasas e impuestos que sean de aplicación en cada momento. Las primas se pagan por el tomador a la Compañía en su domicilio bancario expresado en las Condiciones Particulares.
5. El tomador puede solicitar a la Compañía en cualquier momento la modificación del mencionado domicilio, pudiendo la Compañía exigir al tomador que acredite la titularidad de la nueva cuenta de domiciliación. **La Compañía no admite, en ningún caso, dinero entregado en efectivo.**
6. **La Compañía podrá modificar la tarifa de la prima de las coberturas adicionales y no obligatorias, notificándoselo al tomador previamente con 2 meses de antelación a la fecha de aniversario de la póliza.**

Artículo 6. Revalorización anual y automática

Los capitales asegurados de las coberturas adicionales y no obligatorias (salvo la incapacidad laboral temporal) y, en consecuencia, la prima se revalorizan cada año siguiendo la evolución del Índice General de Precios de Consumo publicado por el Instituto Nacional de Estadística o índice u organismos que respectivamente los sustituya.

La revalorización de los capitales se realizará aplicando la variación interanual del último Índice de Precios de Consumo (IPC) conocido en la fecha de la comunicación de las primas para la anualidad.

La aplicación del último índice conocido no podrá producir una disminución de las sumas aseguradas. Por lo tanto, en caso de que la variación del Índice general de Precios al Consumo sea negativa, las sumas aseguradas se mantendrán iguales a las de la anualidad anterior a la renovación; La compañía informa de los valores revalorizados de los capitales asegurados con 2 meses de antelación a la renovación anual de la póliza. La revalorización de los capitales es efectiva desde la fecha de renovación y, en todo caso, desde que el Tomador paga a la Compañía la prima revalorizada.

Los efectos de la revalorización automática no serán aplicables a las cantidades fijas establecidas como límites de cobertura que figuran en el Contrato (Título I, Cuadro de resumen de garantías). En caso de que, como consecuencia de la revalorización automática de capitales, se alcance el capital asegurado máximo para una cobertura, este se mantendrá constante en dicho capital máximo en las sucesivas renovaciones.

Artículo 7. Condiciones de renovación

La prima de las coberturas adicionales y no obligatorias de este seguro es anual renovable, siendo constante para las coberturas accidentales y creciente en función de la edad del asegurado para las coberturas de fallecimiento plus, invalidez permanente absoluta, incapacidad laboral temporal, primer diagnóstico de enfermedad grave y primer diagnóstico de cáncer. La Compañía podrá modificar la tarifa de las coberturas, notificándoselo al Tomador previamente con dos meses de antelación a la fecha de aniversario de la póliza.

Título V. Modificaciones de la póliza

Artículo 8. Modificación de coberturas

Cobertura principal y obligatoria: no admite ningún tipo de modificación. La cancelación de esta cobertura por parte del tomador supone la cancelación de la póliza.

Coberturas adicionales y no obligatorias:

- El tomador podrá solicitar la contratación de nuevas coberturas adicionales y no obligatorias en cualquier momento hasta el aniversario en que el asegurado llegue a la edad máxima de vencimiento definida para cada cobertura siempre dentro de los límites y condiciones de contratación vigentes de la compañía. La contratación de nuevas coberturas puede dar lugar a la generación, por parte de la compañía, de recibos puntuales por el importe de la prima prorrateada desde la contratación de la cobertura hasta la siguiente fecha de facturación.
- El tomador podrá solicitar la cancelación de coberturas adicionales no obligatorias que tenga contratadas, comunicándolo a la Compañía en cualquier momento hasta el aniversario en que el asegurado llegue a la edad máxima de vencimiento definida para cada cobertura. La cancelación de coberturas puede dar lugar a la devolución, por parte de la compañía del importe de la prima no consumida. La cancelación de estas coberturas no supone la cancelación de la póliza.

Artículo 9. Modificación de capitales asegurados

Cobertura principal y obligatoria: no admite ningún tipo de modificación. El capital asegurado de esta cobertura es un capital constante fijado en el momento de la contratación de la póliza.

Coberturas adicionales y no obligatorias:

- El tomador podrá solicitar la ampliación del capital asegurado de las coberturas adicionales y no obligatorias ya contratadas en cualquier momento hasta el aniversario en que el asegurado llegue a la edad máxima de vencimiento definida para cada cobertura, siempre dentro de los límites y condiciones de contratación vigentes de la compañía. La ampliación del capital asegurado puede dar lugar a la generación, por parte de la compañía, de recibos puntuales por el importe de la prima prorrateada desde la ampliación hasta la siguiente fecha de facturación.
- El tomador podrá solicitar la reducción de los capitales contratados en las mismas, comunicándolo a la Compañía en cualquier momento hasta el aniversario en que el asegurado llegue a la edad máxima de vencimiento definida para cada cobertura. La disminución del capital asegurado puede dar lugar a la devolución, por parte de la compañía, del importe de la prima no consumida.
- Si una cobertura contratada se cancela volviéndose a contratar posteriormente sólo se tendrán en cuenta las primas pagadas desde el momento en el que se volvió a contratar la cobertura.
- El reembolso correspondiente se abonará en la cuenta que el tomador tenga asociada a su póliza, siempre y cuando los recibos estén al corriente de pago.
- A efectos de este artículo se entiende como prima pagada, la prima que consta en las Condiciones Particulares para cada cobertura antes de aplicarle los impuestos correspondientes. En el momento del reembolso se practicará la retención en vigor.

Título VI. Regulación y funcionamiento de la póliza

Artículo 10. Bases de la póliza

Esta póliza se basa en la solicitud de seguro, la declaración y/o cuestionario de seguro y en las declaraciones del tomador y del asegurado.

El tomador y el asegurado no están obligados a declarar circunstancias no requeridas por la Compañía en el cuestionario de seguro o en documentos complementarios.

Durante los primeros 5 años de vigencia de la póliza, y siempre que esté al corriente del pago de la prima, en caso de un agravamiento del riesgo provocado por un cambio en la actividad profesional o en aficiones/deportes del asegurado respecto de lo que comunicó en el momento de contratación de la póliza, la Compañía renuncia:

- A su derecho de cancelar unilateralmente la póliza o alguna de las coberturas adicionales.
- A su derecho de modificar unilateralmente las tarifas de primas o las prestaciones cubiertas por su póliza.

Estos cambios se realizan al amparo de lo establecido en el artículo 18 del Reglamento Delegado (UE) 2015/35, por el que se completa la Directiva 2019/138/CE sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II).

Por lo tanto, la Compañía se compromete que **durante esos primeros 5 años desde la fecha de efecto de la póliza**, sólo podrá cancelar unilateralmente su póliza/coberturas adicionales (de contratación optativa), o modificar la tarifa o las prestaciones, **cuando así lo exija una nueva normativa o cuando debido al comportamiento de todas las pólizas que forman parte de la cartera de CONTIGO FAMILIA se produzca una desviación material que suponga que las primas pagadas no cubran los siniestros y los gastos totales**. En caso de producirse esta circunstancia, se generaría una subida de la prima en toda la cartera, que se le comunicará debidamente para que usted pueda decidir si continua con la póliza o por el contrario prefiere no renovarla.

Una vez transcurridos esos 5 años, esta cláusula transitoria quedará sin efecto y, por lo tanto, la Compañía podrá cancelar su póliza/coberturas adicionales (de contratación optativa) o modificar la tarifa de primas.

Artículo 11. Eficacia y duración de la póliza

1. La póliza entra en vigor en la fecha y la hora indicada en las Condiciones Particulares, siempre que se haya pagado la primera prima.
2. Una vez que la póliza haya entrado en vigor se renueva automáticamente con periodicidad anual hasta que el asegurado cumpla la edad de 70 años para las coberturas de fallecimiento y la edad de 67 años para las coberturas de invalidez, incapacidad laboral temporal, primer diagnóstico de enfermedades graves y cáncer. No obstante, el tomador podrá cancelar la póliza mediante notificación por escrito comunicándoselo a la Compañía con 1 mes de antelación a la fecha de aniversario de la póliza. La Compañía podrá cancelar todas las coberturas adicionales optativas de la póliza, mediante notificación por escrito comunicándoselo al tomador con 2 meses de antelación a la fecha de renovación de las mismas.

Artículo 12. Aceptación de la póliza

Por parte del tomador

1. El tomador, en el plazo de 1 mes desde la entrega o de la puesta a su disposición del contrato, podrá desistir de la contratación del contrato sin necesidad de que indique los motivos de tal desistimiento y sin penalización alguna, en este caso la Compañía de Seguros está obligada a devolver al tomador el importe de prima pagado hasta ese momento.
La devolución se hará una vez que hayan transcurridos los plazos legales de devolución de recibos establecidos por la normativa y siempre que el tomador no haya ejercido previamente el derecho de devolución de recibos.
2. Durante ese mismo plazo de 1 mes, el tomador también puede exigir a la Compañía de Seguros que subsane cualquier divergencia existente entre las condiciones acordadas y el contrato. Transcurrido dicho plazo, la póliza se entiende aceptada en todos sus términos y condiciones, de tal forma que, en caso de reclamación, se estará a lo dispuesto en el contrato

Por parte de la Compañía de Seguros

1. La Compañía de Seguros una vez transcurridos 180 días desde la fecha de efecto del contrato, no disputará la validez del contrato, salvo en el supuesto de declaraciones inexactas comunicadas con dolo por el tomador y asegurado.
2. En el supuesto de declaraciones inexactas se estará a lo dispuesto en el artículo 4 que regula el deber de declaración del asegurado.

Artículo 13. Cancelación de la póliza

La póliza se cancela:

- Por pago de la prestación por fallecimiento del asegurado.
- El aniversario en el que el asegurado cumpla 70 años.
- Por decisión unilateral del tomador comunicándose por escrito a la Compañía en cualquier momento. Se devolverá al tomador, si procede, la parte de la prima no consumida hasta el siguiente período de facturación.
- Por fraude del tomador/asegurado entendido como proporcionar conscientemente información no verdadera en el proceso de contratación, si conociendo la información verdadera, la Compañía hubiera emitido la póliza en otras condiciones o no la hubiera emitido.
- Por impago de la prima.
- Si el asegurado pierde la condición de ser residente fiscal en territorio español, según se define en el título II de este contrato.
- Por fraude del asegurado en la tramitación del siniestro, entendido como proporcionar documentos manipulados o falsificados, simulación de enfermedad o accidente, realización de cualquier actividad relacionada con su profesión habitual encontrándose en proceso de incapacidad laboral temporal o cualquier otra acción encaminada a recibir la prestación del seguro cuando no le corresponde.

Las coberturas adicionales no obligatorias se cancelan:

- Por decisión por escrito de la Compañía, comunicándose al tomador con dos meses de antelación a la fecha de renovación.
- Por decisión unilateral del tomador comunicándose por escrito a la Compañía en cualquier momento. Se devolverá al tomador, si procede, la parte de la prima no consumida hasta el siguiente período de facturación.
- El aniversario en que el asegurado llegue a la edad máxima de vencimiento para cada cobertura que consta en el cuadro resumen de este documento.
- Por decisión de la Compañía en caso de agravación del riesgo.

Además de por las causas anteriores, la cobertura de incapacidad laboral temporal se cancelará:

- En caso de que el asegurado cese en su actividad como autónomo y/o no esté dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o Autónomos o al corriente de pago de la cuota, sea esta circunstancia comunicada por el asegurado o la Compañía tenga conocimiento de ello por cualquier otro medio.
- El abandono injustificado del tratamiento de la enfermedad que ha dado lugar a la incapacidad laboral temporal, dará lugar a la anulación de dicha cobertura, de tal forma que la Compañía de Seguros quedará libre de sus obligaciones respecto de las agravaciones sobrevenidas.

Artículo 14. Pago de las prestaciones

El beneficiario de la prestación o los herederos legales del asegurado deberá/n comunicar a la Compañía de Seguros el acaecimiento del siniestro dentro de los 7 días siguientes de haberlo conocido.

En caso de incumplimiento de ese plazo, la Compañía de Seguros tendrá derecho a reclamar los posibles daños y perjuicios causados por la falta de declaración en ese periodo, salvo que hubiera tenido conocimiento del mismo por otro medio.

Documentación que se debe remitir a la Compañía de Seguros

1. Fallecimiento

En caso de fallecimiento del asegurado, el beneficiario o sus respectivos representantes legales, deberá/n enviar a la Compañía de Seguros la documentación que se indica a continuación:

Documentación sobre el fallecimiento del asegurado y su causa:

- DNI/NIF del asegurado o certificado de nacimiento.
- Certificado literal de defunción.
- Informes médicos completos, relativos a las causas del fallecimiento del asegurado, que contengan referencias a la fecha de aparición de los primeros síntomas, diagnóstico, tratamiento y evolución de las mismas, así como a los antecedentes personales. En caso de accidente, diligencias judiciales completas y/o atestado sobre el accidente.

Documentación sobre los beneficiarios:

- En caso de ser una entidad financiera: certificado de deuda pendiente de amortizar.
 - Si el capital asegurado es inferior al capital pendiente de amortizar se abonará al beneficiario el capital asegurado en el momento del siniestro;
 - Si el capital asegurado excede del capital pendiente de amortizar, se abonará al beneficiario la deuda pendiente y el excedente al siguiente beneficiario de esta cobertura.
- Certificado de últimas voluntades.
- Testamento, si existe.
- Declaración de herederos, si no existe ni testamento ni beneficiarios designados expresamente en el contrato. - En caso de cónyuge: certificado de matrimonio. - En caso de hijos: fotocopia completa del Libro de Familia.
- DNI/NIF de los beneficiarios.
- Datos de la cuenta del beneficiario en la que desea se realice el abono del seguro.

Una vez revisada la documentación y aceptado el siniestro la Compañía remitirá a los beneficiarios el certificado donde se indica el capital asegurado a abonar.

Este documento les permitirá liquidar en la Agencia Tributaria el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o bien obtener el documento acreditativo de exención del mismo.

Una vez realizado este trámite, los beneficiarios deberán remitir a la Compañía la carta de pago o documento de exención del Impuesto para que ésta pueda proceder al pago del importe correspondiente.

2. Invalidez

En caso de invalidez del asegurado deberá enviarse a la Compañía de Seguros la documentación que se indica a continuación:

- DNI/NIF del asegurado.
- Resolución, definitiva y firme por la Seguridad Social u organismo competente, de reconocimiento de la invalidez permanente absoluta o total, que incluya dictamen propuesta.
- Datos de la cuenta del beneficiario (asegurado) en la que desea se realice el abono del seguro.
- Informes médicos completos relativos a las causas que han motivado la invalidez del asegurado, que contengan referencias a la fecha de aparición de los primeros síntomas, diagnóstico, tratamiento y evolución de las mismas, así como a los antecedentes personales. En caso de accidente, diligencias judiciales completas y/o atestado sobre el accidente.

3. Incapacidad laboral temporal

En caso de incapacidad laboral temporal del asegurado deberá enviarse a la Compañía de Seguros la documentación que se indica a continuación:

- DNI/NIF del asegurado.
- Parte de baja laboral donde se especifique y se refiera el tipo de enfermedad.
- Alta en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o Autónomo, así como documento que acredite que está al corriente de pago de la cuota.
- Certificado de baja o informe suscrito por el médico que asista al asegurado, incluyendo:
 - Nombre, apellidos, dirección completa, teléfono y número de colegiado del facultativo que determina la baja laboral.
 - Diagnóstico completo del proceso que genera la baja o parte de urgencias con datos relativos a la historia del accidente o enfermedad, sintomatología, datos de exploraciones realizadas, resultados de las pruebas, tratamiento, etc.
 - Fecha de inicio del proceso y fecha de inicio de la asistencia médica.

- Circunstancias y causas que originaron el accidente, de ser un accidente el motivo del proceso de baja.
- Indicación del impedimento (total o parcial) que genera respecto a la profesión o actividad que declara desarrollar el paciente.
- Pronóstico o estimación de la duración probable de la baja.
- Fecha de nueva visita o control por parte del médico responsable de la asistencia.

En caso de que la Compañía, con la documentación recibida, no pueda determinar la cobertura de la incapacidad laboral temporal, tiene derecho a solicitar cuanta información adicional considere oportuna.

Asimismo, el asegurado deberá someterse a cuantos reconocimientos médicos estime oportunos con el equipo médico de la Compañía y a presentar aquella documentación original que se estime necesaria para la correcta valoración del siniestro.

La Compañía podrá disponer las visitas de inspección que estime convenientes para comprobar el estado del asegurado y solicitar cuantos documentos y certificados crea necesarios para la precisa verificación del siniestro, pudiendo adoptar las medidas que considere oportunas. **Si cualquier persona interesada se opusiera a estas visitas, sin causa justificada, la Compañía quedaría liberada del pago de la indemnización que corresponda.** Si la oposición la realizase el médico que atiende al asegurado, deberá fundamentarla por escrito.

La Compañía podrá rechazar el pago de la indemnización cuando compruebe la existencia de infracciones en las condiciones de esta póliza, o cuando, a juicio de su médico, se pretendiera una prolongación artificiosa de cualquier enfermedad, existiendo mala fe por parte del asegurado.

En caso de desacuerdo sobre el importe de la indemnización, cada parte designará un perito, debiendo constar por escrito la aceptación de éstos. Si una de las partes no hubiera hecho la designación, estará obligada a realizarla en los ocho días siguientes a la fecha en que sea requerida por la que hubiere designado el suyo, y de no hacerlo en este último plazo se entenderá que acepta el dictamen que emita el perito de la otra parte, quedando vinculado por el mismo.

En caso de que los peritos lleguen a un acuerdo, se reflejará en un acta conjunta, en la que se harán constar las causas del siniestro, la valoración de los daños, las demás circunstancias que influyan en la determinación de la indemnización y la propuesta del importe líquido de la indemnización.

Cuando no haya acuerdo entre los peritos, ambas partes designarán un tercer perito de conformidad. De no existir ésta, se podrá promover expediente en la forma prevista en la Ley de la Jurisdicción Voluntaria o en la legislación notarial. En estos casos, el dictamen pericial se emitirá en el plazo señalado por las partes o, en su defecto, en el de treinta días a partir de la aceptación de su nombramiento por el perito tercero.

Una vez emitido y notificado el dictamen de los peritos, por unanimidad o por mayoría, será vinculante, salvo que se impugne judicialmente por alguna de las partes, dentro del plazo de treinta días, en el caso de la Compañía y ciento ochenta en el del asegurado, a contar desde la fecha de la notificación del dictamen. De no interponerse la acción judicial en los citados plazos, el dictamen pericial devendrá inatacable.

Si el dictamen de los Peritos fuera impugnado, el asegurador deberá abonar el importe mínimo de la indemnización que considera que debe y si no fuera impugnado, abonar el importe de la indemnización fijada por los peritos en el plazo de cinco días.

4. Enfermedad grave / cáncer

En caso de que el asegurado sea diagnosticado por primera vez de alguna de las enfermedades graves o de cáncer, según lo definido en el artículo 2.5 de estas Condiciones Generales, deberá enviarse a la Compañía de seguros la documentación que se indica a continuación:

- DNI/NIF del asegurado.
- Datos de la cuenta del beneficiario (asegurado) en la que se desea que realice el abono del seguro.
- Informes médicos del médico especialista relativos al diagnóstico de la enfermedad, que contengan referencias a la fecha de aparición de los primeros síntomas, diagnóstico, pruebas realizadas, tratamiento, así como a los antecedentes personales.

Cobro de la prestación

Cuando una prestación se haga exigible, la Compañía la liquidará tan pronto como se demuestre la obligación del pago, la identidad y el importe a satisfacer a cada Beneficiario. En cualquier supuesto, la Compañía pagará dentro de los cuarenta días a partir de la recepción de la declaración de siniestro, el importe mínimo que pueda deber, según las circunstancias por ella conocidas.

La Compañía no abona interés ni compensación en caso de retrasos en los pagos de cantidades debidas por ella, si tal retraso se debe a causa justificada o que no le fuera imputable, como puede ser, de forma enunciativa pero no limitativa, documentación insuficiente, falta de reclamación de las cantidades o cualquier otra circunstancia ajena a la Compañía.

Los importes de las prestaciones a pagar por la Compañía se determinarán teniendo en cuenta todas las cantidades que el tomador pueda adeudar a la Compañía.

El pago de la prestación libera a la Compañía de toda responsabilidad respecto de esta prestación, tanto frente al Beneficiario interesado como frente a los que pudieran presentarse como ulteriores beneficiarios.

Artículo 15. Inembargabilidad de las prestaciones

La Compañía pagará las prestaciones a los beneficiarios aún contra las reclamaciones de los herederos y acreedores del tomador.

Artículo 16. Prescripción

El derecho a cada reclamación sobre esta póliza prescribe cinco años después de la fecha en que pueda ejercitarse.

Artículo 17. Duplicado de la póliza

En caso de extravío o destrucción del contrato el tomador puede solicitar a la Compañía, de acuerdo con la legislación vigente, un duplicado que tendrá idéntica eficacia que la póliza original.

Artículo 18. Comunicaciones

Todas las comunicaciones que requiera el cumplimiento de la presente póliza deberán hacerse por escrito o por alguno de los medios de comunicación que ofrezca la Compañía en cada momento.

Algunas de las comunicaciones relacionadas con esta póliza de seguro se generarán en formato electrónico. Cuando haya una nueva comunicación disponible para usted, la Compañía le avisará mediante correo electrónico o SMS a su teléfono móvil.

Artículo 19. Legislación aplicable y jurisdicción

Será juez competente para el conocimiento de las acciones derivadas del presente contrato, el del domicilio del asegurado. Corresponde a la dirección general de seguros y fondos de pensiones del Ministerio de Economía y Hacienda, el control de la actividad aseguradora de la Compañía. Esta póliza se rige por las Leyes Españolas, armonizadas con la Legislación de la Comunidad Europea y específicamente por la Ley de Contrato de Seguro.

Artículo 20. Instancias de reclamación

De acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial de 11 de marzo de 2004 sobre los departamentos y servicios de atención al cliente y el defensor del cliente de las entidades financieras (ORDEN ECO/734/2004), esta entidad aprobó el Reglamento de Defensa del cliente donde se regulan las instancias y el procedimiento de reclamación y que, de forma resumida, se concreta en lo siguiente:

De conformidad con el artículo 3 de la ORDEN ECO/734/2004 arriba referida, el tomador, el asegurado y el beneficiario así como sus derechohabientes están facultados para formular reclamaciones contra la Compañía, si consideran que ésta realiza prácticas abusivas o lesivas de los derechos derivados del contrato de seguro.

Para formular su reclamación, deberá, en primer lugar, dirigirse por escrito exclusivamente a las oficinas centrales de la Compañía, sita en la Avenida de Bruselas, 16, Parque Empresarial Arroyo de la Vega 28108 Alcobendas, Madrid o enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: **calidad.servicio@nnespana.es**.

Una vez resuelta la reclamación por parte del Servicio de Atención de Reclamaciones, si la resolución dictada no fuera favorable para sus intereses, y siempre que no hayan transcurrido dos meses desde la presentación de la reclamación, puede, si usted así lo desea, dirigirse al Defensor del Asegurado, D.A Defensor, Convenio Profesional sito en C/ Velázquez, 80, 1º D, 28001 Madrid o enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: **reclamaciones@da-defensor.org**.

Si, transcurridos dos meses desde la fecha de presentación de la reclamación, ésta no ha sido resuelta o haya sido denegada la admisión de la reclamación o desestimada su petición por las instancias anteriores, el reclamante, en virtud de lo dispuesto en la Orden ECC 2502/2012, de 16 de noviembre por la que se regula el procedimiento de presentación de reclamaciones ante los servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, podrá formular su reclamación ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, dirigiéndose por escrito al Servicio de Atención de Reclamaciones, o por correo electrónico a la dirección: **reclamaciones.seguros@mineco.es** o a través de su página web **http://www.dgsfp.mineco.es**.

En relación con lo anterior, se advierte que, para la admisión y tramitación de cualquier reclamación ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, será imprescindible acreditar haberlas formulado previamente por escrito ante el Servicio de Atención al Cliente de la Compañía y el cumplimiento de los restantes requisitos exigidos por la legislación vigente y que dicha reclamación no ha sido resuelta en ese plazo de dos meses o que haya sido denegada la admisión de la reclamación o desestimada su petición.

En todo caso, podrá acudir a la jurisdicción ordinaria, siendo competentes los juzgados y tribunales del domicilio del asegurado en España.

Para mayor información sobre el régimen de reclamaciones el reclamante puede contactar con el Servicio de Atención al Cliente de la Compañía en el teléfono 900 300 066 ó 91 602 46 00.

Artículo 21. Impuestos

Son a cargo del tomador o beneficiario todos los impuestos y recargos legales, y entre ellos el recargo por Liquidación de Entidades Aseguradoras (L.E.A.), la del Consorcio de Compensación de Seguros (C.C.S.) y el Impuesto sobre Primas de Seguro (I.P.S.).

Artículo 22. Riesgos extraordinarios cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros

Hay situaciones que, bien por acontecimientos extraordinarios, políticos, sociales o fenómenos de la naturaleza, no están cubiertas por su póliza (por ejemplo, motines, rebeliones, actos terroristas...) pero sí están cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros. A continuación, le facilitamos el detalle de estas situaciones.

Regulación de los Riesgos Extraordinarios

De conformidad con lo establecido en el texto refundido del Estatuto legal del Consorcio de Compensación de Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, el tomador de un contrato de seguro de los que deben obligatoriamente incorporar recargo a favor de la citada entidad pública empresarial tiene la facultad de convenir la cobertura de los riesgos extraordinarios con cualquier entidad aseguradora que reúna las condiciones exigidas por la legislación vigente.

Las indemnizaciones derivadas de siniestros producidos por acontecimientos extraordinarios acaecidos en España o en el extranjero, cuando el asegurado tenga su residencia habitual en España, serán pagadas por el Consorcio de Compensación de Seguros cuando el tomador hubiese satisfecho los correspondientes recargos a su favor y se produjera alguna de las siguientes situaciones:

- a. Que el riesgo extraordinario cubierto por el Consorcio de Compensación de Seguros no esté amparado por **la póliza** de seguro contratada con la entidad aseguradora.
- b. Que, aun estando amparado por dicha póliza de seguro, las obligaciones de la entidad aseguradora no pudieran ser cumplidas por haber sido declarada judicialmente en concurso o por estar sujeta a un procedimiento de liquidación intervenida o asumida por el Consorcio de Compensación de Seguros.

El Consorcio de Compensación de Seguros ajustará su actuación a lo dispuesto en el mencionado Estatuto legal, en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, en el Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios, aprobado por el Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero, y en las disposiciones complementarias.

Resumen de las normas legales

1. Acontecimientos extraordinarios cubiertos

- a. Los siguientes fenómenos de la naturaleza: terremotos y maremotos; inundaciones extraordinarias, incluidas las producidas por embates de mar; erupciones volcánicas; tempestad ciclónica atípica (incluyendo los vientos extraordinarios de rachas superiores a 120 km/h y los tornados); y caídas de cuerpos siderales y aerolitos.
- b. Los ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición, motín y tumulto popular.
- c. Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz.

Los fenómenos atmosféricos y sísmicos, de erupciones volcánicas y la caída de cuerpos siderales se certificarán, a instancia del Consorcio de Compensación de Seguros, mediante informes expedidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el Instituto Geográfico Nacional y los demás organismos públicos competentes en la materia. En los casos de acontecimientos de carácter político o social, así como en el supuesto de daños producidos por hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas o Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz, el Consorcio de Compensación de Seguros podrá recabar de los órganos jurisdiccionales y administrativos competentes información sobre los hechos acaecidos.

2. Riesgos excluidos

- a. Los que no den lugar a indemnización según la Ley de Contrato de Seguro.
- b. Los ocasionados en personas aseguradas por contrato de seguro distinto a aquellos en que es obligatorio el recargo a favor del Consorcio de Compensación de Seguros.
- c. Los producidos por conflictos armados, aunque no haya precedido la declaración oficial de guerra.
- d. Los derivados de la energía nuclear, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos.
- e. Los producidos por fenómenos de la naturaleza distintos a los señalados en el apartado 1.a) anterior y, en particular, los producidos por elevación del nivel freático, movimiento de laderas, deslizamiento o asentamiento de terrenos, desprendimiento de rocas y fenómenos similares, salvo que estos fueran ocasionados manifiestamente por la acción del agua de lluvia que, a su vez, hubiera provocado en la zona una situación de inundación extraordinaria y se produjeran con carácter simultáneo a dicha inundación.

- f. Los causados por actuaciones tumultuarias producidas en el curso de reuniones y manifestaciones llevadas a cabo conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, así como durante el transcurso de huelgas legales, salvo que las citadas actuaciones pudieran ser calificadas como acontecimientos extraordinarios de los señalados en el apartado 1.b) anterior.
- g. Los causados por mala fe del asegurado.
- h. Los correspondientes a siniestros producidos antes del pago de la primera prima o cuando, de conformidad con lo establecido en la Ley de Contrato de Seguro, la cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros se halle suspendida o el seguro quede extinguido por falta de pago de las primas.
- i. Los siniestros que por su magnitud y gravedad sean calificados por el Gobierno de la Nación como de «catástrofe o calamidad nacional».

3. Extensión de la cobertura

- 1. La cobertura de los riesgos extraordinarios alcanzará a las mismas personas y las mismas sumas aseguradas que se hayan establecido en las pólizas de seguro a efectos de la cobertura de los riesgos ordinarios.
- 2. En las pólizas de seguro de vida que, de acuerdo con lo previsto en el contrato, y de conformidad con la normativa reguladora de los seguros privados, generen provisión matemática, la cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros se referirá al capital en riesgo para cada asegurado, es decir, a la diferencia entre la suma asegurada y la provisión matemática que la entidad aseguradora que la hubiera emitido deba tener constituida. El importe correspondiente a la provisión matemática será satisfecho por la mencionada entidad aseguradora.

Comunicación de daños al Consorcio de Compensación de Seguros

- 1. La solicitud de indemnización de daños cuya cobertura corresponda al Consorcio de Compensación de Seguros, se efectuará mediante comunicación al mismo por el tomador del seguro, el asegurado o el beneficiario de la póliza, o por quien actúe por cuenta y nombre de los anteriores, o por la entidad aseguradora o el mediador de seguros con cuya intervención se hubiera gestionado el seguro.
- 2. La comunicación de los daños y la obtención de cualquier información relativa al procedimiento y al estado de tramitación de los siniestros podrán realizarse:
 - Mediante llamada al Centro de Atención Telefónica del Consorcio de Compensación de Seguros (**900 222 665 ó 952 367 042**).
 - A través de la página web del Consorcio de Compensación de Seguros (www.consorseguros.es).
- 3. Valoración de los daños: La valoración de los daños que resulten indemnizables con arreglo a la legislación de seguros y al contenido de la póliza de seguro se realizará por el Consorcio de Compensación de Seguros, sin que éste quede vinculado por las valoraciones que, en su caso, hubiese realizado la entidad aseguradora que cubriese los riesgos ordinarios.
- 4. Abono de la indemnización: El Consorcio de Compensación de Seguros realizará el pago de la indemnización al beneficiario del seguro mediante transferencia bancaria.

Se excluyen de las garantías cubiertas por el contrato de seguro los riesgos cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros.

Si tiene alguna duda o necesita ampliar información, puede ponerse en contacto con nosotros:

- Llamando al Servicio de Atención al Cliente al **91 602 46 00**
- A través de nuestra web **www.nnespana.es**
- Enviando un email a **informacion@nnespana.es**
- En cualquiera de nuestras **oficinas**. Encontrará el listado actualizado en la web

Anexo I: Baremo para la incapacidad laboral temporal

La Compañía podrá modificar el baremo notificándose previamente con 2 meses de antelación a la fecha de renovación de la póliza.

Descripción	Días de indemnización	Límite de pagos	Requisitos
Absceso en región anal y rectal	18		
Absceso hepático no amebiano. Coma hepático	28		
Absceso intracraneal, intrarraquídeo, subdural, extradural...	92		
Absceso linfático, Adenopatía sin especificar, Adenitis	14		
Absceso periamigdalino	18		
Absceso pulmonar o mediastínico	28		
Abscesos de los dedos, Panadizo, Infección ungueal	18		
Acalasia, Esofagitis, Úlcera esofágica...	18		
Accidente cerebrovascular (Trombosis, Embolia, Infarto...) (A.C.V.)	62		
Accidente isquémico cerebrovascular transitoria (A.I.T.)	18		
Alteraciones de la coroides, Coriorretinitis	18		
Alveolitis y neumonitis alérgica extrínseca	28		
Amebiasis; Disentería amebiana...	5		
Amputación traumática de dedos del pie	28		
Amputación traumática de la pierna	257		
Amputación traumática del brazo o mano	127		
Amputación traumática del pie (no dedos)	92		
Amputación traumática parcial del 2º, 3º, 4º, 5º dedo	18		
Amputación traumática parcial del pulgar	28		
Amputación traumática total del 2º, 3º, 4º, 5º dedo	41		
Amputación traumática total del pulgar	62		
Aneurisma aórtico. Tratamiento quirúrgico	42		
Aneurisma coronario. Arteriosclerosis coronaria	30		
Anexitis, Salpingitis, Ooforitis, Parametritis (no gestacional)	14		
Angina de pecho, Angor pectoris, Síndrome anginoso	18		
Apendicitis aguda. Tratamiento quirúrgico	14		
Arritmias cardíacas; Bloqueos, Taquicardia paroxística	18		
Artritis o artropatía (gotosa, infecciosa...)	18		
Artropatía traumática	18		
Atritis reumatoide (excepto columna); Poliartritis inflamatoria	28		
Balanitis, Priapismo	8		
Bocio; Nódulo tiroideo; Hipotiroidismo; Graves-Basedow	28		
Botulismo	41		
Bronconeumonía	14		
Bronquitis, Bronquiolitis o Traqueobronquitis aguda	5		
Brucelosis; Fiebre de Malta	41		
Bursitis; Quiste sinovial; Ganglión trat. no quirúrgico	15	2	
Bursitis; Quiste sinovial; Ganglión trat. Quirúrgico	28		Cirugía
Cálculo de próstata	8		
Cálculo o litiasis renal o ureteral, Cólico renal por litiasis	8		

Descripción	Días de indemnización	Límite de pagos	Requisitos
Cálculo o litiasis vesical o uretral	8		
Cáncer o carcinomatosis generalizado o peritoneal	127		
Carcinoma in situ de aparato genitourinario	14		
Carcinoma in situ de aparato respiratorio	62		
Carcinoma in situ de la mama (no piel)	62		
Carcinoma in situ de la piel	28		
Carcinoma in situ de órganos digestivos	157		
Carcinoma in situ de otros sitios	14		
Celulitis o absceso en la piel (no de los dedos)	18		
Cervicalgia no traumática, con pruebas clínicas objetivas	18		
Cervicitis, Vaginitis, Vulvovaginitis, Bartholinitis...	8		
Chancro blando; Enf. de Reiter; Linfogranuloma venéreo	18		
Cirrosis, Hepatitis crónica	28		
Cirugía articulación no de rodilla: Luxación recurrente; Anquilosis	28		
Cirugía de cataratas	8		
Cirugía de la miopía, hipermetropía	3		
Cirugía de rodilla (menisco, ligamentos, cuerpos flotantes, condromalacia rotuliana)	28		
Cirugía del oído medio e interno	28		
Colangitis	5		
Colecistitis	18		
Cólico hepatobiliar. Colelitiasis	8		
Colitis idiopática. Megacolon tóxico	14		
Colon irritable, Megacolon (no tóxico)	18		
Coma hipoglucémico o insulínico	21		
Complicaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)	41		
Condiloma acuminado	5		
Conmoción o contusión por traumatismo craneoencefálico (T.C.E.). Con ingreso hospitalario	8		
Contusión sin herida de cara o cuero cabelludo	3		
Contusión sin herida del miembro inferior	3		
Contusión sin herida del miembro superior	3		
Contusión sin herida del ojo y sus anexos	3		
Contusión sin herida del tronco	3		
Deformidades adquiridas (dedo en resorte, en martillo, hallux valgus...). Cirugía	28		
Demencia, Psicosis, o Esquizofrenia, que requiere estancia hospitalaria	8		
Depresión o Enfermedad Psicósomática, que requiere estancia hospitalaria	8		
Desprendimiento de retina	62		
Diabetes Mellitus complicada (coma, catarata, nefropatía, retinopatía, neuropatía...)	21		
Difteria	18		

Descripción	Días de indemnización	Límite de pagos	Requisitos
Disfunción ovárica	2		
Displasia, leucoplasia, o pólipo de cuello uterino	8		
Displasia, leucoplasia, o pólipo de vagina	5		
Divertículo de la vejiga	8		
Divertículo de Meckel	157		
Divertículo intestinal (no Meckel). Tratamiento quirúrgico	18		
Embolia o Trombosis arterial	62		
Embolia pulmonar; Corazón pulmonar agudo	50		
Encefalitis viral	28		
Encefalitis, Mielitis, Poliomieltis...	90		
Endometriosis	3		
Enferm. de la sangre (hemofilia, anemias, CID, púrpuras...) o bazo (quiste, fibrosis...)	13		
Enfermedad cardiopulmonar crónica	28		
Enfermedad de Hodgkin. Linfoma de Hodgkin	157		
Enfermedad de Paget; Osteítis deformante	28		
Enfermedad inflamatoria pelviana, Endometritis... (no gestacionales)	14		
Enfermedad renal hipertensiva	28		
Enfermedad reumática del corazón (valvulopatía, endocarditis...)	52		
Enfermedades de las cuerdas vocales; Pólipo no adenomatoso	8		
Enfermedades de las glándulas salivares	18		
Enfermedades de los maxilares	18		
Enfermedades de origen nutricional	8		
Enfermedades del timo (hiperplasia, hipertrofia, absceso...)	21		
Enfermedades desmielinizantes del SNC; Esclerosis múltiple, o en placas; Siringomielia	28		
Enfermedades infecciosas tropicales	41		
Enfisema	41		
Enteritis regional, Enfermedad de Crohn. Colitis ulcerosa	41		
Epicondilitis	28		Diagnóstico basado en pruebas de imagen
Epicondilitis (diagnóstico clínico)	8	2 por articulación	
Epilepsia (todas formas)	28		
Erisipela	5		
Eritema infeccioso (5ª enfermedad). Roséola infantil (6ª enfermedad)	18		
Esguince cervical, luxación, contractura, cervicalgia traumática; grado dos o tres	18		Diagnóstico basado en pruebas de imagen
Esguince cervical, luxación, contractura, cervicalgia traumática; grado uno o sin graduación	8	2	

Descripción	Días de indemnización	Límite de pagos	Requisitos
Esguince de costillas	8		
Esguince de la rodilla (ligamentos laterales o rotuliano). Tratamiento quirúrgico	28		
Esguince de la rodilla (ligamentos laterales o rotuliano); grado dos o tres	14		Diagnóstico basado en pruebas de imagen
Esguince de la rodilla (ligamentos laterales o rotuliano); grado uno o sin graduación	5	2 por articulación	
Esguince de tobillo. Trat. quirúrgico	41		Cirugía
Esguince de tobillo; grado dos o tres	28		Diagnóstico basado en pruebas de imagen
Esguince de tobillo; grado uno o sin graduación	8	2 por articulación	
Esguince del pie o dedos del pie. Trat. ortopédico	5		
Esguince del pie o dedos del pie. Trat. quirúrgico	14		
Esguince lumbosacro, sacroilíaco, o sacrociático	8		
Esguince o luxación de cadera (sin fractura)	25		
Esguince o luxación de codo, grado dos o tres	28		Diagnóstico basado en pruebas de imagen
Esguince o luxación de codo, grado uno o sin graduación	8	2 por articulación	
Esguince o luxación de dedos, falanges... de la mano	18		
Esguince o luxación de la muñeca, grado dos o tres	28		Diagnóstico basado en pruebas de imagen
Esguince o luxación de la muñeca, grado uno o sin graduación	8	2 por articulación	
Esguince o luxación del hombro. Trat. quirúrgico	52		Cirugía
Esguince o luxación del hombro; grado dos o tres	28		Diagnóstico basado en pruebas de imagen
Esguince o luxación del hombro; grado uno o sin graduación	8	2 por articulación	
Esguince o luxación temporo-maxilar-mandíbula	14		
Espolón calcáneo, u óseo	28		
Espondilitis anquilosante; Artritis reumatoide vertebral	62		
Espondilosis, Artrosis vertebral, Anquilosis; Hiperostosis vertebral	62		
Estenosis pilórica	24		
Estenosis uretral	8		
Estomatitis, Quiste bucal, Absceso bucal...	8		
Fascitis plantar, Enfermedad de Dupuytren	8		
Feocromocitoma	62		
Fiebre Q; Rickettsiosis	21		
Fiebre reumática. Artritis reumática	18		
Fiebre tifoidea o paratifoidea	41		
Fisura o Fístula anal. Tratamiento quirúrgico	18		
Flebitis y Tromboflebitis	18		
Flebitis y Tromboflebitis intracraneal	13		
Fractura bimalleolar	85		
Fractura de calcáneo. Trat. ortopédico	82		
Fractura de calcáneo. Trat. quirúrgico	102		
Fractura de carpo o muñeca. Trat. ortopédico	41		
Fractura de carpo o muñeca. Trat. quirúrgico	85		
Fractura de clavícula u omóplato. Trat. ortopédico	41		
Fractura de clavícula u omóplato. Trat. quirúrgico	62		

Descripción	Días de indemnización	Límite de pagos	Requisitos
Fractura de columna con lesión medular (paraplejía, tetraplejía, parálisis...)	192		
Fractura de columna sin lesión medular. Trat. ortopédico	62		
Fractura de columna sin lesión medular. Trat. quirúrgico	127		
Fractura de costillas o esternón con afectación orgánica	41		
Fractura de costillas o esternón sin afectación orgánica	18		
Fractura de cráneo con afectación neurológica	227		
Fractura de cráneo sin afectación neurológica	62		
Fractura de cuello del fémur, cótilo, trocánters	127		
Fractura de dedo del pie o falanges. Trat. ortopédico	18		
Fractura de dedo del pie o falanges. Trat. quirúrgico	28		
Fractura de diáfisis del fémur. Trat. ortopédico	102		
Fractura de diáfisis del fémur. Trat. quirúrgico	127		
Fractura de escafoides	30		Diagnostico clinico
Fractura de escafoides (con pruebas objetivas)	102		Diagnóstico basado en pruebas de imagen
Fractura de húmero. Trat. ortopédico	85		
Fractura de húmero. Trat. quirúrgico	102		
Fractura de la nariz, maxilar o mandíbula. Trat. médico	18		
Fractura de la nariz, maxilar o mandíbula. Trat. quirúrgico	62		
Fractura de las falanges o dedos de la mano	28		
Fractura de metacarpiños o mano. Fractura de Bennett	28		
Fractura de pelvis. Trat. ortopédico	85		
Fractura de pelvis. Trat. quirúrgico	127		
Fractura de radio y/o cúbito. Fractura de Colles	52		
Fractura de rótula. Trat. ortopédico	52		
Fractura de rótula. Trat. quirúrgico	62		
Fractura de tarso o metatarso. Trat. ortopédico	52		
Fractura de tarso o metatarso. Trat. quirúrgico	74		
Fractura de tibia y/o peroné. Trat. ortopédico	74		
Fractura de tibia y/o peroné. Trat. quirúrgico	92		
Fractura de tobillo o maleolar	63		
Fractura trimaleolar	102		
Fractura-luxación de cadera	257		
Gangrena gaseosa; Lipodistrofia intestinal	50		
Gastritis aguda	3		
Gastroenteritis (por salmonelosis)	3		
Glaucoma (no congénito)	41		
Gota (artropatía, nefropatía, tofos...)	5	2	
Hemangioma, linfangioma, angioma, glomus, de cualquier sitio	5		
Hematoma subdural por traumatismo sin fractura	28		
Hemiplejía, paraplejía, o tetraplejía por ACV	62		
Hemorragia cerebral por traumatismo craneoencefálico sin fractura	52		
Hemorragia extradural o subdural (no traumática)	7		

Descripción	Días de indemnización	Límite de pagos	Requisitos
Hemorragia gastrointestinal (sin úlcera gastrointestinal)	8		
Hemorragia intracerebral (no traumática)	62		
Hemorroides. Tratamiento quirúrgico	12		
Hepatitis B, C, D	72		
Hepatitis no especificada	25		
Hepatitis vírica A	18		
Herida con lesión superficial de la cadera o pierna	3		
Herida con lesión superficial de la mano	3		
Herida con lesión superficial de los dedos de la mano	3		
Herida con lesión superficial del ojo y sus anexos	3		
Herida con lesión superficial del pie o dedos	3		
Herida penetrante en cuello, tronco, extremidad, u órgano interno	18		
Herida profunda del globo ocular	41		
Herida que precise puntos de sutura en dedo, mano, muñeca, pie, rodilla, codo, o cabeza	5		
Herida traumática de nervios	28		
Hernia abdominal (no inguinal) no gangrenada, sin obstrucción. Tratamiento quirúrgico	28		
Hernia discal. Trat. con artrodesis	102		
Hernia discal. Trat. con laminectomía	62		
Hernia discal. Trat. con quimionucleosis o nucleotomía percutánea	41		
Hernia discal. Trat. médico	8		
Hernia discal. Trat. ortopédico	18		
Hernia inguinal. Tratamiento quirúrgico	18		
Herpes zoster o zona con afectación neurológica	5		
Hidartrosis o derrame articular	28	2 por articulación	Diagnóstico basado en pruebas de imagen
Hidrocele	18		
Hiperplasia y Adenoma de próstata. Trat. por RTU	28		
Hipertensión portal. Flebitis de la vena porta	28		
Infarto agudo de miocardio. Insuficiencia coronaria aguda	107		
Infección del SNC por virus lento	28		
Infección gonocócica, Gonorrea	2		
Infección meningocócica (carditis, meningitis...)	18		
Insuficiencia cardíaca congestiva; Edema agudo de pulmón; Asma cardíaca	42		
Insuficiencia renal, Uremia, Nefrosis, Nefritis, Nefropatía	41		
Iritis, Ciclitis, Iridociclitis, Uveítis anterior...	28		
Laringitis crónica	14		
Leiomioma, fibroma, mioma, o fibromioma uterino	28		

Descripción	Días de indemnización	Límite de pagos	Requisitos
Lesión del nervio mediano, cubital o radial. Con rehabilitación	28	2	Diagnóstico basado en pruebas de imagen
Lesión del nervio mediano, cubital o radial. Sin rehabilitación	8	2	Diagnóstico basado en pruebas de imagen
Lesión traumática con desgarro de meniscos. Trat. ortopédico	18		
Lesión traumática con desgarro de meniscos. Trat. quirúrgico o artroscopia	28		
Leucemia	157		
Linfangitis, Linfedema	7		
Linfoma (no Hodking)	157		
Linfosarcoma y Reticulosarcoma	92		
Litiasis renal tratada mediante litotricia	2		
Lumbago, lumbalgia, o ciática, de origen no traumático, con pruebas clínicas objetivas	18		
Lumbalgia o lumbago de origen traumático	8		
Lupus eritematoso disseminado; Polimiositis idiopática	18		
Luxación de rodilla o rótula	28		
Luxación de tobillo	28		
Luxación del hombro (colocado por el personal médico autorizado)	28		Diagnóstico basado en pruebas de imagen
Luxación del pie (tarso, metatarso, falanges, dedos...)	18		
Luxación esternoclavicular. Trat. ortopédico	18		
Luxación esternoclavicular. Trat. quirúrgico	28		
Mastoiditis y enfermedades conexas	18		
Melanoma de la piel, Melanocarcinoma	82		
Meningitis bacteriana; Meningoencefalitis bacteriana	50		
Meningitis viral, micótica...	28		
Meningitis vírica sin especificar	28		
Metrorragias	8		
Mieloma múltiple y neoplasias inmunoproliferativas	127		
Miocardopatía, Endocarditis; Valvulopatía... no reumáticas	52		
Miositis, Paniculitis	18		
Mono o polineuropatías; Miastenia Gravis; Síndrome de Guillain -Barré	28		
Mononucleosis infecciosa; Enfermedad de Pfeiffer	13		
Nefrectomía	62		
Neumonía	18		
Neumotórax no traumático	18		
Neumotórax no traumático quirúrgico	41		
Neumotórax o hemotórax traumático por herida	52		
Neuralgia del trigémino	18		
Obstrucción o invaginación intestinal, Ileo paralítico	18		
Orquidectomía	28		
Orquitis, Epididimitis	18		
Osteoartrosis bilateral (no vertebral)	28		
Osteocondropatías; Osteocondrosis; Osteocondritis	62		
Osteomielitis, Periostitis	62		
Osteoporosis, Quiste óseo	41		
Osteosarcoma, Condrosarcoma, Sarcoma de Ewing	92		

Descripción	Días de indemnización	Límite de pagos	Requisitos
Otros trastornos de tiroides (quiste, hemorragia, tirocalcitonina...)	21		
Ovario poliquístico. Tratamiento quirúrgico	14		
Pancreatitis aguda	28		
Parálisis facial	18		
Parkinson; Corea; Ataxia	92		
Patología del ap. lagrimal; Dacriadenitis; Epífora; Dacrocistitis...	2		
Patología del diafragma, mediastino, traqueostomía...	18		
Pérdida total de la visión de un ojo	62		
Perforación del tímpano; Timpanitis	13		
Periartritis escapulohumeral	28		
Pericarditis aguda; Derrame pericárdico	28		
Peritonitis	28		
Pie de atleta; Onicomycosis...	5		
Pielonefritis, Absceso renal, Infección renal...	8		
Pleuritis, Pleuresía, Derrame pleural	18		
Policitemia Vera, Síndromes mieloproliferativos	21		
Polimialgia reumática	62		
Pólipo de cuerdas vocales	14		
Pólipo de útero sin especificar	18		
Pólipos nasales (cirugía)	5		
Primer diagnóstico distrofia muscular u otra miopatía	18	1	
Prolapso genital (no gestacional)	14		
Prolapso rectal, Pólipos de ano y recto	18		
Prostatitis	14		
Prótesis de cadera	127		
Prótesis de rodilla	85		
Psoriasis y trastornos afines	18		
Quemadura en cara, cabeza o cuello	18		
Quemadura grave: 1º (31-60%), 2º (21-40%), 3º (10-25%)	92		
Quemadura leve: 1º (<15%), 2º (<5%), 3º (<1%)	8		
Quemadura moderada: 1º (15-30%), 2º (5-20%), 3º (1-10%)	28		
Quemadura muy grave: 1º (>60%), 2º (40-90%), 3º (25-80%)	192		
Queratosis e hiperqueratosis, Cicatriz queloidea, Esclerodermia...	14		
Quiste hidatídico; Equinococosis; Hidatidosis	18		
Quiste ovárico. Tratamiento quirúrgico o laparoscópico	3		
Quiste renal; Estenosis ureteral	14		
Quiste, fístula o seno, pilonidal o coxígeo	18		

Descripción	Días de indemnización	Límite de pagos	Requisitos
Retinopatía (diabética, proliferativa...)	21		
Rotura de ligamentos cruzados de rodilla o tendón rotuliano.			
Trat. quirúrgico	92		
Rotura de ligamentos del tobillo	47		
Rotura del tendón de Aquiles	52		
Rubeola	18		
Sarampión	18		
Sarcoidosis	41		
Sarcoma de Kaposi	127		
Sarcomatosis, Fibrosarcoma, Sarcoma no especificado	62		
Sección de tendones de la mano o dedos	41		
Septicemia con ingreso hospitalario	41		
Síndrome de Zollinger-Ellison	28		
Síndrome del túnel carpiano. Con cirugía	28	2	Cirugía
Síndrome del túnel carpiano. Sin cirugía	4	2	Diagnóstico basado en pruebas de imagen
Tendinitis periférica	8	2 por articulación	Diagnóstico basado en pruebas de imagen
Teniasis; Cisticercosis	18		
Tétanos	92		
Tiroidectomía	28		
Tiroiditis	21		
Torsión testicular, Absceso escrotal...	14		
Tos ferina	13		
Toxoplasmosis adquirida	18		
Trastorno de las suprarrenales (Conn, Cushing, Addison...)	21		
Trastorno de raíces y plexos nerviosos	18		
Trastornos de la hipófisis, Acromegalia; Enanismo; Diabetes insípida; Panhipopituitarismo	21		
Trastornos del paratiroides; Hipoparatiroidismo; Hiperparatiroidismo	13		
Traumatismo grave múltiple con ingreso hospitalario superior a 30 días	127		
Triada, Traumatismo de estructuras múltiples de la rodilla	127		
Triquinosis	18		
Trombosis de la vena porta	28		
Tuberculosis del SNC y meninges	102		
Tuberculosis miliar, diseminada o generalizada	102		
Tuberculosis respiratoria o pulmonar	62		
Tumor benigno de cerebro y otras partes sistema nervioso	127		
Tumor benigno de esófago, estómago, o intestino	14		
Tumor benigno de hígado, páncreas, o bazo	14		
Tumor benigno de huesos o cartílagos articulares	14		

Descripción	Días de indemnización	Límite de pagos	Requisitos
Tumor benigno de labio, boca o faringe. Tratamiento quirúrgico	14		
Tumor benigno de mama (no quiste, ni en piel)	14		
Tumor benigno de órganos genitales masculinos	14		
Tumor benigno de órganos respiratorios o intratorácicos	14		
Tumor benigno de otras glándulas endocrinas (suprarrenal, paratiroides, hipófisis...)	28		
Tumor benigno de otros sitios, sitios no especificados, o ganglios linfáticos	28		
Tumor benigno de ovario	14		
Tumor benigno de riñón y otros órganos urinarios	14		
Tumor benigno de tiroides. Adenoma tiroideo	28		
Tumor maligno de cerebro	157		
Tumor maligno de digestivo/peritoneo sin especificar sitio	157		
Tumor maligno de estómago	157		
Tumor maligno de fosas nasales, oído medio y senos accesorio	157		
Tumor maligno de hígado; Hepatoblastoma, Carcinoma hepatocelular	157		
Tumor maligno de intestino delgado o colon	157		
Tumor maligno de la mama de la mujer	127		
Tumor maligno de la vejiga	127		
Tumor maligno de labio, cavidad bucal, faringe y esófago	102		
Tumor maligno de laringe o cuerdas vocales	192		
Tumor maligno de órganos genitales femeninos	127		
Tumor maligno de otras localizaciones o no especificada	62		
Tumor maligno de páncreas, Gastrinoma	192		
Tumor maligno de próstata	127		
Tumor maligno de recto, unión rectosigmoidal o ano	157		
Tumor maligno de riñón	127		
Tumor maligno de testículos	127		
Tumor maligno de tiroides	62		
Tumor maligno de tráquea, bronquios, pulmón o pleura	127		
Tumor maligno de vía biliar y conduc. biliar. extrahepáticos	157		
Úlcera gástrica, duodenal, yeyunal...	25		
Varicela	5		
Varices o venas varicosas de la pierna. Tratamiento quirúrgico	13		
Varicocele; Varices esofágicas. Tratamiento quirúrgico	18		
Vértigo de Meniere; Síndrome vertiginoso vestibular	18		